Para verificar a autenticidade, acesse https://central.cerice.org.br/validacao
Informe o código: 82CB6A2A-2697-40B2-8FE0-A9D25178E4F2

L-2

Cartório do Registro de Imóveis
da 6ª Zona da Comarca de Fortaleza
REGISTRO GERAL
Av. Desembargador Moreira, 1300 salas 1002 SC 10º andar, Torre norte
Fones: (85) 3244.2604 / 3244.7686 / 3224.7165

Bel. Fco. DE SALES ALCÂNTARA PASSOS
Titular

MATRÍCULA

78.769

DATA 17/06/2019

RUBRICA

FOLHA 1

**IMÓVEL** - Um terreno denominado **LOTE 01** (um), **Quadra 02**, situado nesta Capital, constituído como parte da Gleba K 02, integrante do **Loteamento JARDIM GLEBA K**, com área de 30.916,93m2, medindo e extremando da seguinte maneira: Partindo do cruzamento da Rua G com a Rua 15 do Conjunto Planalto Itapery, com ângulo interno de 130°33'51", em direção a nordeste, até o cruzamento da Rua 15 do conjunto Planalto Itapery com a Rua C, limitando-se com a Rua 15 do Conjunto Planalto do Itapery, por um segmento de reta onde mede 240,08m. Deste cruzamento, segue-se com ângulo interno de 99°53'49", em direção ao sudeste, até o lote 2, limitando-se com a Rua C, por um segmento curvilíneo com raio de 450,06m e comprimento de arço de 125,56m. Deste ponto, segue-se com ângulo interno de 82°1'22", em direção a sudoeste, limitando-se com o Lote 02, por um segmento de reta de 36,73m. Deste segmento, segue-se com ângulo 270°0'0", em direção a sudeste, limitando-se com o Lote 2, até a Rua H, por um segmento de reta de 14,25m. Desde segmento, segue-se com ângulo interno de 89°52'34" em direção sudoeste, limitando-se com a Rua H até cruzamento com Rua B, por dois segmentos curvilíneos contínuos, sendo o primeiro segmento com raio de 698,82m e comprimento de arco de 30,7m, e o segundo segmento com raio de 360,31m e comprimento de arco de 134,63m, totalizando 165,33m. Deste cruzamento, segue-se com ângulo interno de 123°48'0", em direção ao oeste, até o cruzamento da Rua B com a Rua G, limitando-se com a Rua B, por um segmento curvilíneo com raio de 149,75m e comprimento de arco 11,27m e por um segmento de reta onde mede 100,99m, totalizando 112,26m. Deste cruzamento, segue-se com ângulo interno 90°0'0", em direção ao norte, até o cruzamento da Rua G com a Rua 15, do Conjunto Planalto Itapery, limitando-se com a Rua G, por um segmento de reta onde mede 67,02m.
**PROPRIETÁRIA** - EDUARDO MONTENEGRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ-MF nr. 02.873.311/0001-90, com sede nesta Capital, na Avenida Perimetral, nr. 3.601, Jose Walter.
**TÍTULO AQUISITIVO** - R.01 da Matrícula nr. 17.475, hoje objeto da Matrícula nr. 77.848, ambas deste Ofício.

**AV.01/78.769** - Pelo requerimento datado de 08 de maio de 2019, com firma devidamente reconhecida, que fica arquivado neste Ofício, prenotado em data de 17/05/2019, sob o nr. 156.122, procede-se a esta averbação **para constar que** a presente matrícula foi **aberta** a pedido da proprietária **EDUARDO MONTENEGRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.** Fortaleza, 17 de junho de 2019. Eu, _____ Oficial do 6º Ofício de Registro de Imóveis subscrevo e assino.

**R.02/78.769** - Pela escritura pública de compra e venda, lavrada aos 21 de julho de 2020, do 8º Ofício de Notas desta Capital, no Livro 436-A, às fls. 070/073, prenotada em data de 28/07/2020, sob o nr. 165.039, a proprietária **EDUARDO MONTENEGRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede nesta Capital, na Avenida Presidente Costa e Silva, nr. 3601, Parque Dois Irmãos, **vendeu** o imóvel objeto da presente matrícula a **BOA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, CNPJ-MF nr. 26.028.728/0001-15, com sede na Rua dos Otoni, nr. 177, Santa Efigênia, Belo Horizonte-MG, pelo valor de R$ 9.414.883,88 (nove milhões, quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos). Fortaleza, 10 de agosto de 2020. Eu, _____ Oficial do 6º Ofício de Registro de Imóveis subscrevo e assino.

**AV.03/78.769** - Procede-se à esta averbação amparado no artigo 213 inciso I alínea "a", da Lei 6.015/73, **para constar que** quando da abertura da matrícula deixou de ser mencionado o nr. da inscrição de

Para verificar a autenticidade, acesse https://central.cerice.org.br/validacao
Informe o código 02CB6A2A-2607-49B2-8EE0-A0D8E478E4F2



IPTU, sendo: 914385-8. Fortaleza, 10 de agosto de 2020. Eu, Oficial do 6º Ofício de Registro de Imóveis subscrevo e assino.

**R.04/78.769** - Pelo requerimento datado de 15 de julho de 2020, com firma devidamente reconhecida, acompanhado de plantas, certidões, documentos e Memorial de Incorporação, prenotado em data de 28/07/2020, sob o nr. 165.040, a proprietária **BOA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, já qualificada, conforme Lei Federal nr. 4.591, de 16/12/1964 (Lei da Incorporação) requerer o registro da **Incorporação** na totalidade do imóvel objeto da presente matrícula onde será edificado o **CONDOMINIO CONQUISTA LAGUNA**, situado nesta Capital, na **Rua C, S/N**, Parque Dois Irmãos, que será composto de 640(seiscentos e quarenta) apartamentos, distribuídos em **32** (trinta e dois) prédios numerados de **01 ao 32** com 05 (cinco) pavimentos cada um (1º/térreo, 2º, 3º, 4º e 5º pavimento). Cada pavimento dos prédios 1 a 32 são compostos por 04 apartamentos, totalizando 20 unidades autônomas em cada um destes prédios, com a seguinte composição: **Áreas de uso comum do Condomínio:** As áreas de uso comum do condomínio resumem-se em acesso ao empreendimento, área de lazer, área de apoio e serviço e áreas de estacionamento: **Acesso ao Empreendimento:** é composto por guarita e portões; **Área de lazer:** O lazer é composto por 01 (um) bloco de espaço gourmet com 01 (uma) copa, 01 (uma) Instalação Sanitária Feminina e para pessoas com deficiência (PCD), e 01 (uma) Instalação Sanitária Masculina; 01 (uma) piscina adulto; 01 (uma) piscina infantil; 02 (dois) blocos compostos por 02 (duas) churrasqueiras em cada bloco, 01 (uma) Instalação Sanitária Feminina e para pessoas com deficiência (PCD) em cada bloco e 01 (uma) Instalação Sanitária Masculina em cada bloco; 02 (dois) playgrounds descobertos; 01 (uma) quadra esportiva; 01 (um) fitness descoberto; 01 (um) espaço para jogos; bicicletários; e praça; **Área de apoio e serviço:** O condomínio dispõe de 01 (uma) guarita com banheiro próprio; 01 (um) espaço para abrigo de resíduos sólidos (lixeira); 01 (um) reservatório de água; 01 (uma) casa de bombas; 01 (uma) cisterna; e 01 (um) apoio de funcionário composto por 01 (uma) administração, 01 (um) depósito, 01 (uma) copa para funcionários e 02 (dois) vestiários para funcionários; **Áreas de estacionamento:** Totalizam 640 (seiscentas e quarenta) vagas de garagem, sendo 20 (vinte) delas destinadas às pessoas com deficiência (PCD). As áreas de estacionamento estão dispostas ao longo do condomínio de modo a propiciar a proximidade das vagas às unidades residenciais. As vagas de estacionamento são consideradas como área de uso comum, todas livres e descobertas, sendo certo que, todas as unidades possuem direito de utilizar uma vaga de estacionamento, conforme ordem de chegada e disponibilidade. As vagas destinadas as pessoas com deficiência (PCD) deverão ser utilizadas preferencialmente por condôminos que possuam esta característica e cuja unidade esteja localizada no 1º pavimento/térreo do referido Empreendimento. Os apartamentos estão separados por 4 (quatro) tipologias a seguir descritas: **Apartamentos Tipo Padrão:** Cada um dos apartamentos Tipo "Padrão" é composto por 02 (dois) quartos, banheiro, sala de estar e jantar conjugadas, bem como cozinha e área de serviço conjugadas. Esta tipologia abrange as unidades **101 e 104 dos Blocos 01 ao 05, 07 ao 22, 27 ao 32 e 201 a 504 dos Blocos 01 ao 32; Apartamentos Padrões com Garden - Tipo A:** Cada um dos apartamentos Padrões com Garden – "Tipo A" é composto por 02 (dois) quartos, banheiro, sala de estar e jantar conjugadas, cozinha e área de serviço conjugadas, bem como área privativa descoberta. Esta tipologia abrange as unidades **102 e 103 dos Blocos 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 29 e 31; Apartamento Padrões com Garden - Tipo B:** Cada um dos apartamentos Padrões com Garden – "Tipo B" é composto por 02 (dois) quartos, banheiro, sala de estar e jantar conjugadas, cozinha e área de serviço conjugadas, bem como área privativa descoberta. Esta tipologia abrange as unidades **102 e 103 dos Blocos 02, 04, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20,**

Para verificar a autenticidade, acesse https://central.cerice.org.br/validacao
Informe o código: 82CB6A2A-2697-40B2-8FE0-A9D25178E4F2

REGISTRO 78.769 | FICHA 02

Cartório de Registro de Imóveis da 6ª Zona da Comarca de Fortaleza
REGISTRO GERAL
Av. Desembargador Moreira, 1300 sala 1002 SC 10º andar, Torre norte
Fones: (85) 3244.2604 / 3244.7668 / 3224.7155

22, 28, 30 e 32; Apartamentos Tipo PCD: Cada um dos apartamentos Tipo PCD é composto por 01 (um) quarto, 01 (um) gabinete, banheiro, sala de estar e jantar conjugadas, bem como cozinha e área de serviço conjugadas. Todos os apartamentos Tipo PCD são adaptáveis a pessoa com deficiência e abrangem as unidades **101, 102, 103 e 104 dos Blocos 6, 23, 24, 25 e 26. Áreas e Frações ideais - BLOCOS 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 29 e 31 - Tipo Padrão - aptos nrs. 101, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503 e 504** todos com área privativa total real de 42,6400m2, área comum total real de 42,7611544m2, área real da unidade de 85,4011544m2 e fração ideal de 0,001560343047; **Tipo Padrão com Garden Tipo A - Aptos nrs. 102 e 103** todos com área privativa total real de 49,7800m2, área comum total real de 43,4771831m2, área real da unidade de 93,2571831m2 e fração ideal de 0,001586470743; **BLOCOS 02, 04, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30 e 32 - aptos 101, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503 e 504** todos com área privativa total real de 42,6400m2, área comum total real de 42,7611544m2, área real da unidade de 85,4011544m2 e fração ideal de 0,001560343047; **Tipo Padrão com Garden Tipo B - Aptos nrs. 102 e 103** todos com área privativa total real de 49,4600m2, área comum total real de 43,4450922m2, área real da unidade de 92,9050922m2 e fração ideal de 0,001585299753; **BLOCOS 06, 23, 24, 25 e 26 - Tipo PCD - aptos nrs. 101, 102, 103 e 104** todos com área privativa total real de 42,6400m2, área comum total real de 42,7611544m2, área real da unidade de 85,4011544m2 e fração ideal de 0,001560343047; **Tipo Padrão - Aptos nrs. 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503 e 504** todos com área privativa total real de 42,6400m2, área comum total real de 42,7611544m2, área real da unidade de 85,4011544m2 e fração ideal de 0,001560343047. Fortaleza, 28 de agosto de 2020. Eu, _____ Oficial do 6º Ofício de Registro de Imóveis subscrevo e assino.

==========

**AV.05/78.769** - Pelo requerimento datado de 15 de julho de 2020, com firma devidamente reconhecida, procede-se a esta averbação para constar que a proprietaria **BOA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, já qualificada, conforme Art. 32, da Lei Federal nr. 4.591 já qualificada, submete a Incorporação do **CONDOMINIO CONQUISTA LAGUNA**, ao **Regime de Afetação**, conforme previsto nos arts. 31-A e seguintes da Lei Federal nr. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, com as alterações introduzidas pela Lei nr. 10.931, de 02 de Agosto de 2004, constituindo-se em **Patrimônio de Afetação**, o conjunto de bens, o terreno e as acessões os direitos e obrigações vinculados à incorporação, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, destinam-se única e exclusivamente à consecução da incorporação do Empreendimento, e à entrega das unidades imobiliárias aos futuros adquirentes e manter-se-ão apartados, tornando-se incomunicáveis em relação aos demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral da incorporadora. Fortaleza, 28 de agosto de 2020. Eu, _____ Oficial do 6º Ofício de Registro de Imóveis subscrevo e assino.

==========

**AV.06/78.769** - Pelo requerimento datado de 15 de julho de 2020, com firma devidamente reconhecida, acompanhado de declaração emitida pela **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF**, datada de 30 de setembro 2019, procede-se a esta averbação **para constar que** o **Empreendimento CONQUISTA LAGUNA**, a ser construído na Rua C, nr. S/N, se enquadra no programa "Minha Casa, Minha Vida 3" do Governo Federal, nos termos da Lei nr. 11.977/09. Fortaleza, 28 de agosto de 2020. Eu, _____ Oficial do 6º Ofício de Registro de Imóveis subscrevo e assino.

==========

Para verificar a autenticidade, acesse https://central.cerice.org.br/validacao
Informe o código: 82CB6A2A-2697-40B2-8FE0-A9D25178E4F2



R.07/78.769 - Pelo contrato de abertura de crédito e mútuo para construção de Empreendimento Imobiliário com garantia hipotecária e outras avenças, com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo – SBPE, nr. 1.7877.0073862-8, datado de 30 de setembro de 2020, devidamente assinado pelas partes contratantes em 03 vias, uma das quais fica arquivada neste Ofício, prenotado em data de 12/11/2020, sob o nr. 167.372, a proprietária/devedora **BOA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, já qualificada, **dá em primeira e especial hipoteca**, transferível a terceiros, **360 frações ideais** das seguintes unidades: **BLOCO 1** - aptos. nrs. 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503 e 504; **BLOCO 2** - aptos. nrs. 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503 e 504; **BLOCO 3** - aptos. nrs. 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503 e 504; **BLOCO 4** - aptos. nrs. 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503 e 504; **BLOCO 5** - aptos. nrs. 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503 e 504; **BLOCO 6** - aptos. nrs. 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503 e 504; **BLOCO 7** - aptos. nrs. 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503 e 504; **BLOCO 8** - aptos. nrs. 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503 e 504; **BLOCO 9** - aptos. nrs. 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503 e 504; **BLOCO 10** - aptos. nrs. 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503 e 504; **BLOCO 11** - aptos. nrs. 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503 e 504; **BLOCO 12** - aptos. nrs. 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503 e 504; **BLOCO 23** - aptos. nrs. 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503 e 504; **BLOCO 24** - aptos. nrs. 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503 e 504; **BLOCO 25** - aptos. nrs. 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503 e 504; **BLOCO 26** - aptos. nrs. 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503 e 504; **BLOCO 27** - aptos. nrs. 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503 e 504; **BLOCO 28** - aptos. nrs. 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503 e 504, integrantes do **Condomínio CONQUISTA LAGUNA**, objeto da presente matrícula à credora **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF**, Instituição Financeira na forma de empresa pública, CNPJ-MF nr. 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília - DF, no Setor Bancário Sul, quadra 4, lotes 3/4, que concede à devedora uma abertura de crédito no valor total de R$ 32.812.746,00 (trinta e dois milhões, oitocentos e doze mil e setecentos e quarenta e seis reais), tendo como objetivo financiar a construção do Condomínio CONSQUISTA LAGUNA; sobre o saldo devedor incidirá o encargo financeiro correspondente a 137.00% da taxa média diária do CDI, sendo o prazo de amortização do presente financiamento de até 36 meses a contar do dia correspondente ao término do prazo de carência. Fortaleza, 17 de dezembro de 2020. Eu, _____ Oficial do 6º Ofício de Registro de Imóveis subscrevo e assino.

---

**AV.08/78.769** - Certifico que foram apresentadas juntamente ao contrato referido no R.07 da presente matrícula, a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida em 23/11/2020, válida até 22/05/2021; a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nr. 29009517/2020, expedida em 10/11/2020, válida até 08/05/2021; e a Certidão Negativa de Débitos Estaduais, nr.

Para verificar a autenticidade, acesse https://central.cerice.org.br/validacao
Informe o código: 82CB6A2A-2697-40B2-8FE0-A9D25178E4F2

REGISTRO 78.769 | FICHA 03

Cartório de Registro de Imóveis da 6ª Zona da Comarca de Fortaleza
REGISTRO GERAL
Av. Desembargador Moreira, 1300 salas 1002 ao 10º andar, Torre norte
Fones: (85) 3244.2604 / 3244.7686 / 3224.7155

202013649406, expedida em 10/11/2020, válida até 09/01/2021, todas em nome da proprietária BOA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBLIÁRIOS LTDA. Fortaleza, 17 de dezembro de 2020. Eu, Oficial do 6º Ofício de Registro de Imóveis subscrevo e assino.

**AV.09/78.769** - Pelo contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional, alienação fiduciária em garantia, fiança e outras obrigações - programa casa verde e amarela - recursos do FGTS com utilização dos recursos da conta vinculada do FGTS dos devedores, nr. 8.7877.0967974-6, datado de 20 de novembro de 2020, devidamente assinado pelas partes contratantes em 03 vias, uma das quais fica arquivada neste Ofício, prenotado em data de 14/12/2020, sob o nr. 168.200, procede-se a esta averbação **para constar que** fica **cancelada a hipoteca** referida no R.07, relativa à **fração ideal de 0,001586470743**, que corresponderá ao **apto. 102, Bloco 05, Tipo Padrão com Garden Tipo A**, objeto da presente matrícula. Fortaleza, 30 de dezembro de 2020. Eu, Oficial do 6º Ofício de Registro de Imóveis subscrevo e assino.

**R.10/78.769** - Pelo contrato referido na AV.09 desta Matrícula, a proprietária **BOA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, já qualificada, **vendeu** a fração ideal referida na AV.09 da presente matrícula a **ULISSES HONORATO DA SILVA**, brasileiro, assistente técnico, CPF-MF nr. 016.256.453-84, CNH nr. 05798657937 DETRAN-CE, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei Federal nr. 6.515/77, com **MARLUCIA CUNHA DA SILVA HONORATO**, brasileira, do lar, CPF-MF nr. 022.538.473-64, RG nr. 2001002117095 SSP-CE, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Manaus, nr. 757, Apto 202, Bl 01, Dom Lustosa, pelo valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), sendo R$ 21.138,35 (vinte e um mil, cento e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) valor dos recursos próprios; R$ 19.038,65 (dezenove mil, trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos) valor dos recursos da conta vinculada de FGTS; R$ 2.415,00 (dois mil e quatrocentos e quinze reais) valor do desconto complemento concedido pelo FGTS/União; e R$ 122.408,00 (cento e vinte e dois mil e quatrocentos e oito reais) financiamento concedido pela credora Caixa Econômica Federal - CEF, Instituição Financeira sob forma de empresa pública, com sede nesta Capital, CNPJ-MF nr. 00.360.305/0001-04. Fortaleza, 30 de dezembro de 2020. Eu, Oficial do 6º Ofício de Registro de Imóveis subscrevo e assino.

**R.11/78.769** - Pelo contrato referido na AV.09 desta Matrícula, a fração ideal referida na AV.09 da presente matrícula, foi constituída em **propriedade fiduciária**, na forma do artigo 23 da Lei 9.514/97, e transferida a sua propriedade resolúvel a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, já qualificada, com o escopo de garantia do financiamento por estes concedido aos devedores fiduciantes **ULISSES HONORATO DA SILVA** e sua mulher **MARLUCIA CUNHA DA SILVA HONORATO**, já qualificados, pelo valor de R$ 122.408,00 (cento e vinte e dois mil e quatrocentos e oito reais), a ser pago pelos devedores no prazo de 360 meses, sendo o encargo inicial total de R$ 798,95 (setecentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), vencendo-se o primeiro encargo mensal em 23/12/2020, à taxa nominal de juros de 6,5000% ao ano e taxa efetiva de 6,6971% ao ano; consta no contrato o prazo de carência de 30 dias para efeito de intimação aos devedores fiduciantes, e que para efeito de leilão (art. 24 VI, Lei nr. 9.514/97), foi atribuído ao imóvel o valor de R$ 153.010,00 (cento e cinquenta e três mil e dez reais), tudo nos termos do contrato supracitado. Fortaleza, 30 de dezembro de 2020. Eu, Oficial do 6º Ofício de Registro de Imóveis subscrevo e assino.

**AV.12/78.769** - Certifico que foi apresentada junto ao contrato

Para verificar a autenticidade, acesse https://central.cerice.org.br/validacao
Informe o código: 82CB6A2A-2697-40B2-8FE0-A9D25178E4F2



referido na AV.09 da presente matrícula a Consulta da DFI, nr. 17177/2020, inscrição nr. 944561-7, emitida em 09/12/2020, com avaliação no valor de R$ 165.000,00, paga em data de 11/12/2020, no valor de R$ 2.045,88 (dois mil, quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), em nome dos compradores **ULISSES HONORATO DA SILVA** e sua mulher **MARLUCIA CUNHA DA SILVA HONORATO.** Fortaleza, 30 de dezembro de 2020. Eu, _____ Oficial do 6º Ofício de Registro de Imóveis subscrevo e assino.

**AV.13/78.769** - Pelo contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional, alienação fiduciária em garantia, fiança e outras obrigações - programa casa verde e amarela - recursos do FGTS com utilização dos recursos da conta vinculada do FGTS dos devedores, nr. 8.7877.0995024-5, datado de 20 de novembro 2020, devidamente assinado pelas partes contratantes em 03 vias, uma das quais fica arquivada neste Ofício, prenotado em data de 14/12/2020, sob o nr. 168.201, procede-se a esta averbação **para constar que** fica **cancelada a hipoteca** referida no R.07, relativa à **fração ideal de 0,001560343047**, que corresponderá ao **apto. 101, Bloco 02, Tipo Padrão.** objeto da presente matrícula. Fortaleza, 30 de dezembro de 2020. Eu, _____ Oficial do 6º Ofício de Registro de Imóveis subscrevo e assino.

**R.14/78.769** - Pelo contrato referido na AV.13 desta Matrícula, a proprietária **BOA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,** já qualificada, **vendeu** a fração ideal referida na AV.13 da presente matrícula a **MARIA JOSE ROCHA FERREIRA,** brasileira, modelista de sistema, CPF-MF nr. 429.964.143-49, RG nr. 99008010250 SSP-CE, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei Federal nr. 6.515/77, com **GEURI LUIS FERREIRA DA ROCHA,** brasileiro, do lar, CPF-MF nr. 424.245.933-53, RG nr. 8901001000968 SSP-CE, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Alberto Ferreira, nr. 892, Casa A, Jardim Iracema, pelo valor de R$ 157.935,00 (cento e cinquenta e sete mil e novecentos e trinta e cinco reais), sendo R$ 27.718,20 (vinte e sete mil, setecentos e dezoito reais e vinte centavos) valor dos recursos próprios; R$ 17.640,80 (dezessete mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta centavos) valor dos recursos da conta vinculada de FGTS; R$ 8.717,00 (oito mil e setecentos e dezessete reais) valor do desconto complemento concedido pelo FGTS/União; e R$ 103.859,00 (cento e três mil e oitocentos e cinquenta e nove reais) financiamento concedido pela credora Caixa Econômica Federal - CEF, Instituição Financeira sob forma de empresa pública, com sede nesta Capital, CNPJ-MF nr. 00.360.305/0001-04. Fortaleza, 30 de dezembro de 2020. Eu, _____ Oficial do 6º Ofício de Registro de Imóveis subscrevo e assino.

**R.15/78.769** - Pelo contrato referido na AV.13 desta Matrícula, a fração ideal referida na AV.13 da presente matrícula, foi constituída em **propriedade fiduciária,** na forma do artigo 23 da Lei 9.514/97, e transferida a sua propriedade resolúvel a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, já qualificada, com o escopo de garantia do financiamento por estes concedido aos devedores fiduciantes **MARIA JOSE ROCHA FERREIRA** e seu marido **GEURI LUIS FERREIRA DA ROCHA,** já qualificados, pelo valor de R$ 103.859,00 (cento e três mil e oitocentos e cinquenta e nove reais), a ser pago pelos devedores no prazo de 331 meses, sendo o encargo inicial total de R$ 628,38 (seiscentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos), vencendo-se o primeiro encargo mensal em 23/12/2020, à taxa nominal de juros de 5,00% ao ano e taxa efetiva de 5,1161% ao ano; consta no contrato o prazo de carência de 30 dias para efeito de intimação aos devedores fiduciantes, e que para efeito de leilão (art. 24 VI, Lei nr. 9.514/97), foi atribuído ao imóvel o valor de R$ 150.935,00 (cento e cinquenta mil e novecentos e trinta e cinco

6º Ofício de Registro de Imóveis Fortaleza

Av. Desembargador Moreira, 1.300, sala 1002-SC, Edifício BS Design Corporate – Torre Norte - Aldeota - CEP.: 60170-002
CNPJ 00.200.404/0001-29
Telefone: (85) 3244.2604 – Whatsapp: (85) 98814-1992 / (85) 98846-8132 (Jurídico)
**Francisco de Sales Alcântara Passos**
REGISTRADOR OFICIAL

Registro de Imóveis 6ª Zona Fortaleza - Ceará

# CERTIDÃO

**FRANCISCO DE SALES ALCÂNTARA PASSOS**, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará, por nomeação legal, etc.

**CERTIFICA** que dando busca na Matrícula nr. **78.769** deste Ofício dentre outros, foram encontrados os seguintes atos referentes à **Fração ideal de 0,001560343047, que corresponderá ao apartamento residencial nr. 203 Bloco 31,** integrante do Empreendimento denominado CONDOMINIO CONQUISTA LAGUNA: **AV.1482/78.769** - CANCELAMENTO DE HIPOTECA - Prenotação nr. 176.201 de 22/11/2021. Pelo contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional, alienação fiduciária em garantia, fiança e outras obrigações - Programa Casa Verde e Amarela - Recursos do FGTS, nr. 8.7877.1271835-8, datado de 08 de novembro de 2021, devidamente assinado pelas partes contratantes em 03 vias, uma das quais fica arquivada neste Ofício, procede-se a esta averbação **para constar que** fica **cancelada a hipoteca** referida no R.1045, relativa à **fração ideal de 0,001560343047**, que corresponderá ao **apto. 203, Bloco 31, Tipo Padrão; R.1483/78.769** - COMPRA E VENDA - Prenotação nr. 176.201 de 22/11/2021. Pelo contrato referido na AV.1482 desta Matrícula, a proprietária **BOA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, já qualificada, **vendeu** a fração ideal referida na AV.1482 da presente matrícula a **SHELTON DE CASTRO FARIAS,** brasileiro, solteiro, servidor público federal, CPF-MF nr. 076.148.683-66, RG nr. 20083536005 SSP-CE, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua 19, nr. 21, Prefeito Jose Walter, pelo valor de R$ 163.640,00 (cento e sessenta e três mil e seiscentos e quarenta reais), sendo R$ 28.138,60 (vinte e oito mil, cento e trinta e oito reais e sessenta centavos) valor dos recursos próprios; R$ 8.871,00 (oito mil e oitocentos e setenta e um reais) valor do desconto complemento concedido pelo FGTS/União; e R$ 126.630,40 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e trinta reais e quarenta centavos) financiamento concedido pela credora Caixa Econômica Federal - CEF, Instituição Financeira sob forma de empresa pública, com sede nesta Capital, CNPJ-MF nr. 00.360.305/0001-04; **R.1484/78.769** - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Prenotação nr. 176.201 de 22/11/2021. Pelo contrato referido na AV.1482 desta Matrícula, a fração ideal referida na AV.1482 da presente matrícula foi constituída em **propriedade fiduciária**, na forma do artigo 23 da Lei 9.514/97, e teve sua propriedade resolúvel transferida à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, já

qualificada, com o escopo de garantia do financiamento por esta concedido ao devedor fiduciante **SHELTON DE CASTRO FARIAS**, já qualificado, no valor de R$ 126.630,40 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e trinta reais e quarenta centavos), a ser pago pelo devedor no prazo de 360 meses, sendo o encargo inicial total de R$ 685,59 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), vencendo-se o primeiro encargo mensal em 10/12/2021, à taxa nominal de juros de 4,7500% ao ano, e taxa efetiva de 4,8547% ao ano; consta no contrato o prazo de carência de 30 dias para efeito de intimação ao devedor fiduciante, e que para efeito de leilão (art. 24 VI, Lei nr. 9.514/97) foi atribuído ao imóvel o valor de R$ 158.288,00 (cento e cinquenta e oito mil e duzentos e oitenta e oito reais), tudo nos termos do contrato supracitado; e, **AV.1485/78.769** - CONSULTA DA DTI - Prenotação nr. 176.201 de 22/11/2021. Certifico que foi apresentada junto ao contrato referido na AV.1482 da presente matrícula, a Consulta da DTI nr. 23143/2021, inscrição nr. 944857-8, emitida em 12/11/2021, com avaliação no valor de R$ 163.640,00, paga em data de 18/11/2021, no valor de R$ 1.812,48 (um mil, oitocentos e doze reais e quarenta e oito centavos), em nome do comprador **SHELTON DE CASTRO FARIAS**. Certifica finalmente que, dando busca na Matrícula nr. 78.769, desta Serventia, verificou que fora a Alienação Fiduciária, objeto do **R.1484**, nenhum outro ônus existe relativo ao imóvel objeto desta Certidão.

PODER JUDICIÁRIO
Estado do Ceará

Selo Tipo 4
Certidão Segunda Via Segundo Irradiado

AAK414381-F9S9

SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

Consulte a validade do Selo Digital em:
selodigital.tjce.jus.br/portal

**Fortaleza, CE 07/12/2021**

6ª Zona de Registro de Imóveis
**Francisco de Sales Alcântara Passos**
Registrador Oficial
**Taís Alcântara Braga**
**Miracy Braga de Macedo Alcântara**
**Pablo Cavalcante e Silva**
Registradores Substitutos
**Israel da Silva Maia**
Escrevente Autorizado

**CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES**
**Nº de Atendimento: 20211122000041**
**Total Emolumentos: R$ 2.941,52**
**Total FERMOJU: R$ 308,84**
**Total Selos: R$ 126,44**
**Total ISS: R$ 0,00**
**Total FAADEP: R$ 147,10**
**Total FRMMP: R$ 147,10**
**Valor Total: R$ 3.671,00**
**Detalhamento da cobrança / Listagem dos códigos da tabela de emolumentos envolvidos**
**Códigos: 7020/7025/2x7018/4x7013/7011/2x7009**

**Certidão válida por 30 (trinta) dias, exceto para os fins de incorporação imobiliária e parcelamento do solo urbano, cuja validade é de 90 (noventa) dias. (PROVIMENTO Nº 01/2003 CGJ/CE). VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.**

CAIXA

Registro de Imóveis 6ª Zona Fortaleza-Ceará

**CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, FIANÇA E OUTRAS OBRIGAÇÕES - PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA - RECURSOS DO FGTS**

Por este Contrato Particular, com caráter de escritura pública, na forma do § 5º do art. 61 da Lei 4380/64, as partes adiante mencionadas e qualificadas contratam a presente operação de aquisição de terreno e mútuo para construção, constituição de garantia alienação fiduciária e outras obrigações no Sistema Financeiro da Habitação - SFH, no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela, forma da Lei nº 14.118/2021, mediante as seguintes condições:

**A - QUALIFICAÇÃO DAS PARTES**

**ALIENANTE(S): BOA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, CNPJ 26.028.728/0001-15 sito a Rua dos Otoni, 177, bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte – MG, neste ato representada pelos seus procuradores **CAMILA CANDIDO OLIVEIRA**, brasileira, solteira, maior, assistente de financiamento, portadora da C.I nº 2007023000897 SSP/CE, inscrita no CPF sob o nº 054.206.713-79 e **KYLVIA COSTA PEREIRA FAÇANHA**, brasileira, casada, maior , assistente de financiamento, portador da C.I nº 2003002113819 SSP/CE, inscrita no CPF sob o nº 013.538.933-08, nos termos do instrumento público da Procuração lavrada em **15/01/2021**, às fls. 46 e 47, do Livro 2419, no Cartório do 9º Ofício de Notas de Belo Horizonte, ambos com domicílio comercial no endereço da Alienante/Incorporadora.

**ADQUIRENTE E DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S),** doravante denominado(s) DEVEDOR(ES): **SHELTON DE CASTRO FARIAS**, nacionalidade brasileira, nascido(a) em 28/08/2001, servidor público federal, portador(a) de Carteira de Identidade nº 20083536005, expedida por Secretaria de Segurança Pública/CE em 27/09/2012 e do CPF 076.148.683-66, solteiro(a), residente e domiciliado(a) em Rua 19, número 21, Prefeito Jose Walter em Fortaleza/CE.

**INCORPORADORA: BOA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, CNPJ 26.028.728/0001-15 sito a Rua dos Otoni, 177, bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte – MG, neste ato representada pelos seus procuradores **CAMILA CANDIDO OLIVEIRA**, brasileira, solteira, maior, assistente de financiamento, portadora da C.I nº 2007023000897 SSP/CE, inscrita no CPF sob o nº 054.206.713-79 e **KYLVIA COSTA PEREIRA FAÇANHA**, brasileira, casada, maior , assistente de financiamento, portador da C.I nº 2003002113819 SSP/CE, inscrita no CPF sob o nº 013.538.933-08, nos termos do instrumento público da Procuração lavrada em **15/01/2021**, às fls. 46 e 47, do Livro 2419, no Cartório do 9º Ofício de Notas de Belo Horizonte, ambos com domicílio comercial no endereço da Alienante/Incorporadora.

**CONSTRUTORA E FIADORA:** DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 06.880.884/0001-00, com sede à Rua Frei Mansueto, n.º 550, Bairro Meireles em, Fortaleza/CE, neste ato representada pelos seus procuradores **CAMILA CANDIDO OLIVEIRA**, brasileira, solteira, maior, assistente de financiamento, portadora da C.I nº 2007023000897 SSP/CE, inscrita no CPF sob o nº 054.206.713-79 e **KYLVIA COSTA PEREIRA FAÇANHA**, brasileira, casada, maior , assistente de financiamento, portador da C.I nº 2003002113819 SSP/CE, inscrita no CPF sob o nº 013.538.933-08, nos termos do instrumento público da Procuração lavrada em **24/08/2021**, às fls. 153, do Livro 119, no Cartório do 1º Ofício de Notas, Protestos, Registro Civil, Registro de Pessoas Jurídicas e Registro de Títulos e Documentos de Maracanaú-CE, ambos com domicílio comercial no endereço da Alienante/Incorporadora.

**CREDORA FIDUCIÁRIA**, doravante denominada CAIXA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira constituída sob a forma de empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei 759/69, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede em Brasília – DF, no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 3/4, inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.305/0001-04, neste ato representada por **SASHA LIDCE SALVIANO DE MACEDO MAGALHAES**, nacionalidade brasileira, casada, nascido(a) em 20/09/1980, economiária, portador(a) da CNH nº 02828260736 expedida por DETRAN/CE em 23/05/2018 e

CAIXA

do CPF 879.325.473-34 com endereço comercial sito à Av. Washington Soares, 4335, Loja 800, 4º piso, Shopping Via Sul, Sapiranga, em Fortaleza/CE, conforme procuração lavrada às folhas nº 035 e 036, do livro nº 3474-P, em 19/04/2021 no 2º Tabelionato de Notas e Protesto de Brasilia-DF, e substabelecimento lavrado às folhas 119/120v, livro nº 022, no dia 08/07/2021, e substabelecimento lavrado às folhas 061 a 062V, livro nº 023, no dia 14/07/2021, ambos no 4º Oficio de Notas e Protesto de Títulos de Fortaleza/CE, doravante designada CEF OU CAIXA.

**B - CONDIÇÕES DO FINANCIAMENTO**

**B.1 - MODALIDADE:**

**AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO**

| **B.2 - Origem dos Recursos:** | **B.3 - Sistema de Amortização:** |
|---|---|
| FGTS/União | PRICE |

**B.4** - VALOR DE COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS:

O valor destinado à aquisição de imóvel residencial urbano objeto deste contrato é R$ 163.640,00 (cento e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta reais), composto pela integralização dos valores abaixo:

**B.4.1** - Valor do financiamento concedido pela CAIXA: R$ 126.630,40

**B.4.2** - Valor dos recursos próprios: R$ 28.138,60

**B.4.3** - Valor dos recursos da conta vinculada de FGTS: R$ 0,00

**B.4.4** - Valor do desconto complemento concedido pelo FGTS/União: R$ 8.871,00

**B.4.5 - VALOR DA AQUISIÇÃO DO TERRENO:**

**R$ 15.447,40(quinze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos)**

**B.4.6 - VALOR GLOBAL DE VENDA DO EMPREENDIMENTO: É a soma do valor de todas as unidades individuais integrantes do empreendimento.**

**B.5 - Valor de Financiamento para Despesas Acessórias (Custas Cartorárias: Registro e/ou ITBI)**

**R$ 0,00**

**B.5.1 - Valor Total da Dívida (Financiamento do imóvel + Financiamento para Despesas Acessórias)**

**R$ 126.630,40**

**B.6** - Valor da Garantia Fiduciária e do imóvel para fins de venda em público leilão:

R$ 158.288,00

| **B.7** - Prazo total:<br>B.7.1 - Construção/legalização: 22/07/2024<br>B.7.2 - Carência: 0 meses<br>B.7.3 - Amortização: 360 meses | **B.8** - Taxa de juros % (a.a.)<br>Nominal: 4,7500<br>Efetiva: 4,8547 |
|---|---|

**B.9** - Encargos financeiros: De acordo com o Item 5.

**B.9.1. Encargos no período de construção: De acordo com o Item 5.1.2**

**B.9.1.1 - Encargos no período de amortização:**

**B.9.1.2 Prestação mensal inicial (a + j): R$ 660,56**

**B.9.1.3 Tarifa de Administração: R$ 0,00**

**B.9.1.4 Seguro: R$ 25,03**

**B.9.1.5 Total: R$ 685,59**

| **B.10** - Vencimento do Primeiro encargo mensal:<br>10/12/2021 | **B.11** - Época de reajuste dos encargos:<br>De acordo com Item 6.3. |
|---|---|

**B.12** - Encargos devidos pelo proponente no prazo contratado e pagos à vista pelo FGTS/União (Resolução Conselho Curador do FGTS 702/2012)

| Tarifa de Administração:<br>R$ 4.699,75 | Diferencial na Taxa de Juros:<br>R$ 18.886,47 |
|---|---|

CAIXA

Registro de Imóveis 6ª Zona Fortaleza-Ceará

**C - COMPOSIÇÃO DE RENDA INICIAL DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO DO ENCARGO MENSAL:**

| Devedor | Comprovada R$ | Não comprovada R$ |
|---|---|---|
| SHELTON DE CASTRO FARIAS | 2.452,90 | 0,00 |

C.1 – COMPOSIÇÃO DE RENDA PARA FINS DE COBERTURA SECURITÁRIA

| Devedor | Percentual |
|---|---|
| SHELTON DE CASTRO FARIAS | 100,00 |

**C.2 - FORMA DE PAGAMENTO DO ENCARGO MENSAL NA DATA DA CONTRATAÇÃO:**

DEBITO EM CONTA CORRENTE

**D - DESCRIÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA AQUISIÇÃO E DA GARANTIA FIDUCIÁRIA:**

**Fração ideal 0,001560343047** que corresponderá ao **apartamento 203, Bloco 31**, vinculado ao empreendimento **Conquista Laguna**, localizado na Rua C, S/N, Parque Dois Irmãos, no munícipio de Fortaleza – CE, conforme matrícula 78.769, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 6ª Zona da Comarca de Fortaleza – CE, devidamente descrito e caracterizado na referida matrícula, dispensando-se a sua inteira descrição nos termos do Art. 2º da Lei 7433/85.

**D1 - CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO, DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO TERRENO OBJETO DA COMPRA E VENDA E DA GARANTIA FIDUCIÁRIA:**

O(s) Alienante(s) na qualidade de proprietário(s) de um terreno contendo uma área de 30.916,93m², localizado no perímetro urbano da cidade de Fortaleza – CE, devidamente matriculado sob nº 78.769, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 6ª Zona da Comarca de Fortaleza – CE, levou a registro o Memorial de Incorporação do Empreendimento denominado **CONQUISTA LAGUNA**, constituído por 640 frações ideais, distribuídos em 32 blocos, conforme R.04, implantou(aram) **CONQUISTA LAGUNA**. No terreno mencionado, foi autorizada, pela Prefeitura Municipal local, a edificação do conjunto de residências, contendo unidades habitacionais, com os recursos do FGTS, por meio de mútuo junto à CAIXA. Referido empreendimento integra o Programa Apoio à Produção de Habitações FGTS, no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela (PCVA), conforme normas do Conselho Curador do FGTS.

**E - ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO DÉBITO ORIGINÁRIO:**

Não se aplica

**1 DA AQUISIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E FINANCIAMENTO - O(s) ALIENANTE(S) declara(m)-se legítimo(s) possuidor(es) do imóvel descrito na Letra 'D', livre de ônus, transmitindo-o pelo preço constante da Letra 'B.4' e que, uma vez satisfeito, dá(ão) ao(s) DEVEDOR(ES) plena e irrevogável quitação e transmite(m) ao(s) DEVEDOR(ES) toda a posse, domínio, direito e ação sobre o imóvel ora transferido, aceitando por si, seus herdeiros e sucessores, a presente transmissão firme, nos termos efetivados, respondendo pela evicção de direito.**

**1.1** O(s) DEVEDOR(ES) contrata(m) financiamento no valor constante na letra "B.4.1", junto à CAIXA, para Aquisição Imóvel Residencial descrito no presente instrumento contratual e confessa(m) dever a referida importância.

**1.2 O(s) DEVEDOR(ES) declara(m) que recebeu(ram) previamente, planilha de cálculo do Custo Efetivo Total (CET) com valores na forma nominal e que está(ão) ciente(s): I) dos fluxos considerados no cálculo do CET, II) de que essa taxa percentual anual representa as condições vigentes na data de assinatura deste contrato, III) que o saldo devedor e os encargos mensais serão atualizados conforme pactuado contratualmente.**

**1.3** A taxa de juros a que se refere a Letra "B.8" é concedida ao(s) DEVEDOR(ES) que atende(m) às normas estabelecidas pela Resolução Conselho Curador do FGTS nº 702/12.

**1.4** A tarifa de administração, quando não cobrada, e o diferencial obtido entre a taxa de juros mencionada na Letra "B.8" e a taxa de juros máxima do Programa Casa Verde e Amarela, no caso da taxa de juros reduzida por meio de desconto para redução do valor da prestação permitida pela citada Resolução nº 702/12, representam a obtenção de desconto para redução do

pagamento da prestação de amortização e juros, os quais foram integralmente suportados pelo FGTS e pagos à CAIXA, com exceção da redução de 0,5% a.a. referida no item 8.1.

**1.5** O valor do desconto complemento concedido, especificado na letra B.4.4, e do desconto para redução do valor da prestação de amortização e juros, representado pela Tarifa de Administração (TA) e Diferencial de Juros, mencionados no item 1.4, são concedidos uma única vez e para aquisição de único imóvel.

**1.5.1** Na ausência de recursos da União, o valor do desconto descrito no item 1.5, poderá ser suportado integralmente pelo FGTS, obedecendo a regulamentação do Programa Casa Verde e Amarela vigente nesta data.

**1.6** Nos casos de quitação do financiamento imobiliário, amortização extraordinária ou redução do prazo de amortização, até o 5º (quinto) ano de vigência do contrato, o desconto, descrito na letra "B.4.4", deverá ser restituído proporcionalmente pelo(s) DEVEDOR(ES).

**1.7** Na hipótese de aquisição de fração ideal de terreno já hipotecado/alienado fiduciariamente à CAIXA, por força de Contrato anteriormente formalizado(a) com o(s) ALIENANTE(S), a CAIXA, na qualidade de CREDORA HIPOTECÁRIA/FIDUCIÁRIA autoriza expressamente o cancelamento de dito gravame constituído pelo(s) ALIENANTE(S), condicionando tal ato, à concomitante constituição do novo gravame estabelecido neste contrato.

**1.8 O preço estipulado para a unidade ora contratada inclui todos os custos adicionais para ligações definitivas de serviços públicos, vault, ETE (estação de tratamento de esgotos), extensões externas de rede de água potável e gás e/ou outros dispositivos que venham a ser exigidos pelas concessionárias e outros órgãos públicos, nada mais podendo ser cobrado do(s) DEVEDOR(ES).**

**1.9 A importância relativa ao financiamento, referida na Letra 'B.4.1' constitui uma parte de um todo representado pelo valor global dos financiamentos concedidos ao(s) DEVEDOR(ES) integrantes do Empreendimento, o qual destinar-se-á a atender a integralização do preço do terreno e ao custo total da construção do edifício/conjunto de residências, conforme especificado na Letra 'B.4.6'.**

**1.10 No caso de financiamento de unidade alocada em empreendimento vinculado a operações de debêntures, de emissão da CONSTRUTORA, e ENTIDADE ORGANIZADORA, quando for o caso, e cujo debenturista seja o FGTS, por intermédio da CAIXA, na qualidade de Agente Operador, o valor relativo às parcelas de obra executada e das frações ideais do terreno serão creditados em conta corrente vinculada a tal empreendimento na operação de debêntures, aberta na CAIXA, de titularidade da CONSTRUTORA, responsável pela execução do empreendimento, de movimentação exclusiva pela CAIXA, de acordo com orientações do agente fiduciário, na qualidade de representante dos interesses do debenturista.**

**2 DESTINAÇÃO DOS RECURSOS - Dos valores descritos na letra 'B4', o relativo ao terreno será creditado bloqueado ao(s)ALIENANTE(S), mediante depósito em conta de titularidade do(s)pelo(s)VENDEDOR(ES)no Banco 104 Agência/Operação/Conta: 4992-003-00007807-7 , acrescido de juros e atualização monetária, ao índice aplicado aos depósitos de poupança, da data da contratação, inclusive, até a liberação dos recursos, exclusive, e será liberado após entrega do contrato registrado, com a respectiva certidão de registro no Registro de Imóveis competente, bem como ao cumprimento das exigências nele estabelecidas.**

**2.1 Os valores remanescentes serão destinados à construção e creditados em parcelas mensais na proporção do andamento das obras em conta vinculada ao empreendimento, no percentual atestado no Relatório de Acompanhamento do Empreendimento - RAE e mediante cumprimento das demais exigências estabelecidas neste contrato.**

**2.2 Sobre os rendimentos auferidos na forma do caput deste item, incidirá imposto de renda na fonte às alíquotas definidas em função do prazo de permanência, de acordo com legislação vigente.**

**3 RECURSOS DA CONTA VINCULADA DO FGTS - Os recursos da conta vinculada do FGTS, quando utilizados para a composição do valor do imóvel, serão creditados em conta vinculada ao empreendimento, de acordo com o andamento das obras, conforme o cronograma físico-financeiro aprovado pela CAIXA.**

Registro de Imóveis 6º Zona

3.1 Sobre os recursos da conta vinculada do FGTS ainda não disponibilizados, mensalmente, em data coincidente com a de assinatura deste contrato, incidirão juros e atualização monetária com base no coeficiente aplicado aos depósitos da caderneta de poupança no mesmo dia deste contrato.

3.2 No término da obra, após a liberação da última parcela, se houver saldo residual dos rendimentos referentes ao FGTS do(s) DEVEDOR(ES), será utilizado para pagamento de parte do encargo mensal ou amortização do saldo devedor.

4 CONDIÇÕES DO FINANCIAMENTO - E EXECUÇÃO DAS OBRAS - As condições de financiamento são as estabelecidas na Letra 'B' e o prazo de construção e legalização constam na letra 'B.7'.

4.1 O valor de financiamento contratado junto à CAIXA pelo(s) DEVEDOR(ES) constante na letra 'B.4' será utilizado para Aquisição do Terreno e Construção do imóvel descrito no presente instrumento contratual.

4.2 A Tarifa de Administração, se houver, e a parcela do seguro, devidos no mês, serão pagos independentemente de haver encargo com vencimento no respectivo mês.

4.2.1 A Tarifa de Administração, se houver, não é reajustada.

4.3 Os Prêmios de Seguro são calculados mensalmente pelo índice de atualização dos depósitos de poupança do dia do vencimento do encargo mensal, sendo o prêmio Morte e Invalidez Permanente - MIP calculado sobre o saldo devedor e o prêmio Danos Físicos ao Imóvel - DFI sobre o valor da garantia atualizada.

4.4 Na impossibilidade do débito, por qualquer motivo, o(s) DEVEDOR(ES) deve(m) solicitar a emissão da segunda via da prestação e efetuar o pagamento.

4.5 No caso de débito em conta de livre movimentação em nome do(s) DEVEDOR(ES), este(s) autoriza(m) a CAIXA a efetuar a operação, outorgando-lhe, por este contrato, mandato para a efetivação do lançamento, obrigando-se a manter saldo disponível suficiente para o pagamento dos encargos mensais, admitindo-se para esta finalidade, a utilização de qualquer recurso disponível.

4.6 Inexistindo recursos suficientes para o débito do encargo mensal, o(s) DEVEDOR(ES) será(ão) considerado(s) em mora, incidindo, neste caso, todas as cominações legais e contratuais.

4.7 Na alteração da data do vencimento do encargo mensal, o valor devido será atualizado, proporcionalmente, no período compreendido entre a data do vencimento do último encargo, inclusive, e a nova data do vencimento, exclusive.

4.8 A partir da alteração da data de vencimento dos encargos mensais, as atualizações do saldo devedor e de outros valores vinculados a este contrato, bem como as atualizações do valor da garantia fiduciária, serão feitas com base no índice correspondente ao da nova data de vencimento definida.

4.9 O prazo para o término da construção e legalização do imóvel é aquele constante na Letra 'B.7.1', podendo ser prorrogado, uma única vez, em até 6 (seis)meses, quando restar comprovado caso fortuito, força maior ou outra situação excepcional superveniente à assinatura do Contrato que tenha efetiva interferência no ritmo de execução da obra, mediante análise técnica e autorização da CAIXA, sempre que a medida se mostrar essencial a viabilizar a conclusão do empreendimento.

4.10 Os encargos relativos a juros e atualização monetária, previstos no item 5.2, durante a fase de construção, são calculados sobre o saldo devedor apurado no mês, que corresponde ao montante desembolsado à Construtora pela obra executada, de modo que sofrerão variação sempre que ocorrer evolução no cronograma de obras, conforme previsto acima.

4.11 Ocorrendo atraso no cumprimento do prazo de construção definido no cronograma físico-financeiro, o valor da parcela poderá ser creditado sob bloqueio na conta de livre movimentação vinculada ao empreendimento, total ou parcialmente, a critério da CAIXA, até o cumprimento da etapa prevista, com base em parecer da Engenharia da CAIXA, ou poderá ser exigida a alteração do mencionado cronograma físico-financeiro para adequação das parcelas.

4.12 A CONSTRUTORA ou ENTIDADE ORGANIZADORA, se houver, dispõe de até 60 (sessenta) dias corridos após a data de conclusão das obras para efetiva entrega das chaves do imóvel ao DEVEDOR(ES), ficando sob sua responsabilidade, neste período, a

guarda e manutenção do imóvel no mesmo estado de ocupação e conservação, imputando-se-lhe as despesas oriundas da necessidade de qualquer reparação ou eventual desocupação, inclusive a obrigação de propor medida judicial para desocupação, se for o caso.

4.13 Quando utilizados os recursos da conta vinculada do FGTS, conforme item 3, caso se verifique a paralisação das obras, é facultado à CAIXA providenciar a suspensão dos repasses das quotas do FGTS ainda não liberadas até que a obra seja reiniciada.

4.13.1 Verificada a paralisação das obras por mais de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste contrato, a CAIXA providenciará o cancelamento, em caráter irreversível, da utilização das quotas do FGTS, retornando à conta vinculada do(s) DEVEDOR(ES) os valores atualizados ainda não colocados à sua disposição.

4.14 DA LIBERAÇÃO DAS PARCELAS - Durante o prazo de construção, o saldo devedor será constituído das parcelas de mútuo liberadas ao(s) DEVEDOR(ES), sendo os encargos mensais calculados com base neste valor.

4.14.1 O acompanhamento da execução das obras, para fins de liberação de parcelas, será efetuado pela Engenharia da CAIXA, ficando entendido que a vistoria será feita EXCLUSIVAMENTE para o efeito de medição do andamento da obra e verificação da aplicação dos recursos, sem qualquer responsabilidade técnica pela edificação, pelo que será cobrado, a título de tarifa de vistoria com medição de obra, a cada visita ordinária, o valor correspondente à tabela de taxas/tarifas fixadas pela CAIXA para esse tipo de serviço, vigente na data do evento.

4.14.2 O saldo credor da operação, constituído pelo somatório dos recursos ainda não liberados, não sofre atualização.

4.14.3 O prazo mínimo entre a liberação das parcelas é de 30 (trinta) dias corridos, salvo decisão da CAIXA no sentido de dispensar este prazo.

4.14.4 Liberação da primeira parcela e das parcelas subsequentes: O levantamento das parcelas do financiamento para a construção do empreendimento, se subordina, ainda, às seguintes condições:

a) apresentação do contrato registrado acompanhado da respectiva certidão de Registro;

b) RAE atestando o percentual físico de obra executado e atendimento das pendências nele apontadas;

c) comprovação pela área de engenharia da CAIXA, da regularidade de execução dos serviços de infraestrutura externa, quando for o caso;

d) colocação no local da obra, em lugar visível, da placa indicativa de que a construção está sendo realizada com recursos do FGTS - Programa Casa Verde e Amarela;

e) apresentação do Alvará de Construção e do Certificado de Matrícula da obra, expedido pelo INSS;

f) apresentação de documentos que comprovem a satisfação dos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e de regularidade fiscal, relativos à ENTIDADE ORGANIZADORA, quando for o caso, à CONSTRUTORA, a INCORPORADORA e ao Empreendimento, quando exigidos pela CAIXA;

g) apresentação dos comprovantes de recolhimento do INSS, pela CONSTRUTORA, relativos ao empreendimento, registrados na matricula CEI da obra;

h) manutenção de projetos, especificações, memoriais, projetos aprovados pelos órgãos públicos competentes, bem como ART/RRT de fiscalização e execução das obras/serviços, CREA/CAU da região e licença para realização da obra ou serviços emitida pelos órgãos competentes, à disposição do engenheiro CAIXA e da Seguradora

i) comprovação de pagamentos de valores devidos à CAIXA;

j) comprovação de regularidade do FGTS pela ENTIDADE ORGANIZADORA, quando for o caso, pela CONSTRUTORA e pela INCORPORADORA.

k) apresentação do registro da ata de constituição da Comissão de Representantes até a 3ª liberação de parcela, nos termos do art. 50 da Lei nº 4.591/64, sob pena de suspensão da liberação das parcelas e sua manutenção até a legalização do empreendimento.

4.14.5 Liberação da última parcela: além das exigências estipuladas acima, a entrega da última parcela para construção do empreendimento, fica condicionada à verificação, pela CAIXA, do que segue:

Registro de... 6º Zona ... Barueri-SP

a) conclusão total da obra e de que nela foram investidas todas as parcelas anteriormente entregues;
b) matrícula do imóvel no RI com averbação do 'Habite-se';
c) matrículas individualizadas das unidades financiadas, na CAIXA, durante a fase de construção;
d) comprovação de registro das Especificações/Instituição de Condomínio, nos casos de construção de unidades autônomas em regime da Lei 4591/64;
e) declaração de Origem Florestal e da Declaração de Volume e Uso de Madeira Nativa na Obra, conforme modelo fornecido pela CAIXA.

4.15 SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRUTORA - A CONSTRUTORA é substituída, mediante a vontade da maioria dos DEVEDOR(ES), devidamente formalizada junto à CAIXA, independentemente de qualquer notificação, por quaisquer dos motivos previstos em lei e nas hipóteses abaixo:
a) comprovada a falsidade de qualquer declaração feita pela CONSTRUTORA, no processo de financiamento ou no contrato;
b) contra a CONSTRUTORA, for movida qualquer ação ou execução ou decretada qualquer medida judicial ou administrativa que afete o andamento da obra;
c) falência da CONSTRUTORA;
d) infração, pela CONSTRUTORA, de qualquer disposição do presente contrato;
e) modificação do projeto pela inobservância das plantas, memoriais descritivos, cronogramas de obras, orçamentos e demais documentos aceitos pela CAIXA e integrantes do presente contrato, sem o prévio e expresso consentimento da CAIXA;
f) não conclusão da obra, objeto deste contrato, dentro do prazo contratual;
g) retardamento ou paralisação da obra, por período igual ou superior a 30 (trinta) dias corridos, sem motivo comprovadamente justificado e aceito pela CAIXA;
h) ocorrência a subempreitada integral da obra contratada.

4.16 MADEIRA LEGAL - A CONSTRUTORA deve apresentar até a entrega da obra, as licenças obrigatórias para transporte e armazenamento de madeiras nativas (Documento de Origem Florestal - DOF ou Guias Florestais) estabelecidas pelo órgão competente (IBAMA), como comprovação da origem legal e declaração informando o volume, a destinação final das madeiras utilizadas na obra e ser entregue à CAIXA juntamente aos documentos comprobatórios da origem legal das madeiras utilizadas.

4.16.1 Para a emissão do Documento de Origem Florestal, ou Documento de Transporte Florestal equivalente é necessário que a CONSTRUTORA esteja inscrita e regular perante o Cadastro Técnico Federal (CTF) do IBAMA.

4.16.2 A CAIXA informará ao IBAMA a CONSTRUTORA inadimplente, devido a não apresentação dos documentos exigidos para comprovação da origem legal das madeiras nativas utilizadas nas obras do empreendimento contratado, e a mesma ficará sujeita a averiguação no empreendimento pelo referido órgão ambiental.

5 ENCARGO MENSAL DO DEVEDOR - COMPOSIÇÃO, CÁLCULO, FORMA E LOCAL DE PAGAMENTO - O pagamento do encargo mensal é devido e efetivado conforme disposto nesta cláusula.

5.1 Encargos do(s) DEVEDOR(ES):

5.1.1 Na contratação:
a) Primeiro Prêmio de Seguro MIP - Morte e Invalidez Permanente.

5.1.2 Durante a fase de construção, o pagamento dos encargos mensais será mediante débito em conta indicada de titularidade do(s) DEVEDOR(ES), na CAIXA, sendo composto pelas parcelas de:
a) Encargos relativos a juros e atualização monetária, incidentes sobre o saldo devedor apurado no mês;
b) Taxa de Administração, se devida;
c) Prêmio de Seguro MIP - Morte e Invalidez Permanente.

5.1.3 Após a fase de construção, o pagamento dos encargos mensais será composto pelas parcelas de:
a) Prestação de Amortização e Juros (A+J), à taxa prevista na Letra 'B.8';
b) Taxa de Administração, se devida;
c) Prêmio de seguro por Morte e Invalidez Permanente - MIP;

d) Prêmio de Seguro DFI - Danos Físicos do Imóvel.

5.2 O pagamento dos encargos devidos durante o período de construção e legalização do empreendimento será realizado pelo(s) DEVEDOR(ES), na data de seu vencimento, independentemente de qualquer aviso ou notificação pela CAIXA, sendo que se não existir o dia do vencimento nos meses subsequentes, a obrigação vencerá no último dia daqueles meses e, se o vencimento for em dia não útil, o pagamento deverá ser realizado no primeiro dia útil subsequente, sem acréscimo.

5.3 ENCARGOS DE OBRA EM ATRASO: O(s) DEVEDOR(ES) ficará(ão) exonerado(s) do pagamento dos encargos mensais definidos no item 5.1.2, caso ocorra atraso na entrega do imóvel por prazo superior a 6 (seis) meses contados da data original de término de obra prevista quando da celebração deste contrato, no item B.7, imputando-se diretamente à CONSTRUTORA/INCORPORADORA/ENTIDADE ORGANIZADORA/EMPREENDEDOR a responsabilidade pelo pagamento desses valores, até a efetiva entrega do imóvel.

5.3.1 Após o 6º (sexto) mês contado a partir da data original prevista para o término de obra, os encargos do(s) DEVEDOR(ES), a cada vencimento, passam a ser de responsabilidade da CONSTRUTORA/INCORPORADORA/ENTIDADE ORGANIZADORA/EMPREENDEDOR e direcionados para a conta vinculada ao empreendimento.

5.3.2 Para os encargos vencidos e vincendos após o 6º (sexto) mês de atraso de obra, a CONSTRUTORA/INCORPORADORA/ENTIDADE ORGANIZADORA/EMPREENDEDOR reconhece não existir responsabilidade solidária do(s) DEVEDOR(ES), não tendo contra este(s) qualquer direito de regresso.

5.3.3 A INCORPORADORA, quanto houver, responsabiliza-se solidariamente com as obrigações assumidas pela CONSTRUTORA, bem como autoriza o débito desses encargos, em qualquer conta, crédito ou aplicação financeira de sua titularidade existentes na CAIXA, em caso de não pagamento pela CONSTRUTORA, independentemente de aviso ou notificação;

5.3.4 Se não houver saldo disponível na conta, é constituído em nome da CONSTRUTORA ou da INCORPORADORA ou da ENTIDADE ORGANIZADORA ou do EMPREENDEDOR, um saldo devedor referente ao Atraso de Obra, o qual é integralizado pela soma dos encargos referentes aos financiamentos para aquisição das unidades, com correção monetária pela TR e taxa de juros fixada pela média ponderada das taxas de juros dos contratos dos adquirentes PF/PJ, com incidência mensal.

5.3.5 A amortização e/ou liquidação do saldo devedor por Atraso de Obra deve ocorrer até a finalização e entrega do empreendimento aos mutuários.

5.3.6 No dia correspondente à data de contratação do empreendimento imediatamente posterior ao término da obra, o saldo devedor é consolidado numa única prestação pelo valor total não liquidado, e será debitado automaticamente na conta da CONSTRUTORA ou da INCORPORADORA ou da ENTIDADE ORGANIZADORA ou do EMPREENDEDOR.

5.3.7 O saldo devedor por Atraso de Obra será gerado na condição de dívida vencida desde sua constituição.

5.3.8 A partir do 60º dia, contado a partir da data mais antiga constante do saldo devedor integralizado pelos encargos dos adquirentes, os valores não liquidados serão tratados como RAP - Rendas a Apropriar de Atraso, de dívida vencida e não paga, conforme art. 9º da Resolução BACEN 2682/99.

5.4 Encargos do EMPREENDEDOR:

5.4.1 Na data de contratação, mediante débito em conta corrente de sua titularidade, na CAIXA, débito este que fica desde já autorizado:

a) TCCAV - Tarifa de Cobertura de Custos à Vista, em conformidade com a tabela de tarifas vigente, fixadas pela CAIXA, a titulo de cobertura de custos operacionais.

5.4.2 Mensalmente na fase de construção mediante débito em conta corrente de sua titularidade, na CAIXA, débito este que fica desde já autorizado:

a) Tarifa de Vistoria Extra, se for o caso, debitada de acordo com tabela específica, vigente à data do evento.

b) TCCMO - Tarifa de Cobertura de Custos para Acompanhamento Mensal da Operação, em conformidade com a tabela de tarifas, fixadas pela CAIXA, a título de acompanhamento do

Registro de Imóveis 6ª Zona Fortaleza-Ceará

**processo e Tarifaa de vistoria extraordinária, no caso de descumprimento do cronograma físico-financeiro e de desembolso;**

**c) TCCRC - Tarifa de Cobertura de Custos em conformidade com a tabela de tarifas, fixadas pela CAIXA, a título de ressarcimento de despesas/custos com reformulações de cronograma.**

**5.5 Findo o prazo de construção e legalização do empreendimento, inicia-se a amortização mensal do saldo devedor.**

**6 DA AMORTIZAÇÃO** - A amortização do financiamento será efetuada em prestações mensais e sucessivas, por meio de boleto de cobrança ou mediante débito em conta de livre movimentação ou desconto em folha de pagamento, mediante opção formal do(s) DEVEDOR(ES).

**6.1** Durante a vigência do prazo de amortização, após concluída a obra, o vencimento do encargo mensal pode ser alterado por meio de requerimento específico do(s) DEVEDOR(ES), exceto se o encargo for debitado em folha de pagamento.

**6.2** Na fase de amortização, os juros remuneratórios serão pagos em primeiro lugar e o restante imputado na amortização do saldo devedor do financiamento, e se o valor da prestação for insuficiente para o pagamento dos juros remuneratórios, o excedente será incorporado ao saldo devedor do financiamento.

**6.3** As prestações (A+J) estabelecidas no item B9 são recalculadas mensalmente, atualizadas na forma do item 9, na data correspondente à do vencimento do encargo mensal, sendo que a parcela de juros é obtida pela aplicação da taxa de juros mensal vigente com base no saldo devedor atualizado e a parcela de amortização obtida pela diferença entre a prestação e a parcela de juros.

**7 ENCARGOS FISCAIS** - Os impostos, taxas ou outros tributos incidentes sobre o imóvel oferecido em garantia devem ser pagos em dia pelo(s) DEVEDOR(ES), podendo a CAIXA exigir sua comprovação.

**7.1** O atraso no pagamento poderá ensejar no vencimento antecipado da dívida ou no pagamento pela CAIXA para posterior reembolso, atualizado monetariamente e acrescido de juros remuneratórios contratuais.

**8 JUROS REMUNERATÓRIOS - Incidem sobre a quantia mutuada às taxas fixadas neste contrato e sobre importâncias despendidas pela CAIXA, para preservação de seus direitos e das necessidades à manutenção e realização da garantia.**

**9 ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR E DA GARANTIA** - Ocorre mensalmente, na data de vencimento do encargo mensal, pelo índice de atualização das contas vinculadas do FGTS e na hipótese de extinção desse coeficiente, a atualização passará a ser efetuada pelo índice determinado em legislação específica.

**9.1** Independentemente da periodicidade da atualização das contas vinculadas do FGTS, a atualização será mensal.

**9.2** Na apuração do saldo devedor, para qualquer evento, será aplicada a atualização proporcional e diária, no período entre a data correspondente ao vencimento do encargo ou a da última atualização contratual do saldo devedor, se já ocorrida, e a data do evento.

**9.3** Na data de vencimento do último encargo mensal, eventual saldo devedor residual deverá ser pago pelo(s) DEVEDOR(ES).

**9.4** A garantia poderá ser reavaliada a qualquer tempo, por solicitação do(s) DEVEDOR(ES) ou interesse da CAIXA.

**10 IMPONTUALIDADE** - O valor da obrigação em atraso será atualizado monetariamente aplicando-se o índice de atualização do saldo devedor do financiamento proporcional aos dias de atraso, da data de seu vencimento, inclusive, até a do pagamento, exclusive.

**10.1** Sobre os valores em atraso incidirão: I) juros remuneratórios calculados pelo método de juros compostos, com capitalização mensal à taxa de juros prevista na Letra "B 8"; II) juros moratórios de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso; III) multa moratória de 2% (dois por cento), nos termos da legislação vigente.

**10.2** Na hipótese de ajuizamento de ação para cobrança dos débitos em atraso ou liquidação de obrigações vencidas, incidirá, além dos encargos acima referidos, a cobrança de honorários de advogados nos termos do artigo 395 do Código Civil.

**10.3** Na ocorrência de mais de um encargo vencido e não pago, o pagamento do último encargo não presume quitação do(s) anterior(es).

**10.4 Ocorrendo eventuais atrasos no pagamento de prestações e encargos mensais decorrentes do contrato de financiamento imobiliário, a CAIXA poderá, a seu exclusivo critério, efetuar a INCORPORAÇÃO do valor vencido ao saldo devedor do respectivo contrato.**

**10.5 Deste modo, consolidada/efetuada a incorporação, as prestações mensais vincendas sofrerão acréscimo decorrente do valor incorporado ao saldo devedor, devido à impossibilidade de ampliação do prazo para pagamento.**

**10.6 Não efetuada a incorporação, o(s) DEVEDOR(ES) permanece(m) obrigado(s) a efetuar o pagamento das obrigações originariamente assumidas.**

10.7 É facultado à CAIXA utilizar o valor de prestação paga para quitar prestação mais antiga em aberto.

**10.8 GARANTIA FIDEJUSSÓRIA - Além da garantia fiduciária, a ENTIDADE ORGANIZADORA, a INCORPORADORA e a CONSTRUTORA comparecem neste ato como FIADORAS, concordando com o presente instrumento em todos os seus termos, itens e condições, assume solidariamente a responsabilidade pelo pagamento da totalidade da dívida com os seus acréscimos, como principal pagadora de todas as obrigações assumidas pelo(s) DEVEDOR(ES) nos termos previstos neste instrumento contratual, renunciando expressamente aos benefícios previstos nos artigos 827, 835, 838 e 839 Código Civil.**

**10.8.1 A garantia fidejussória prevalecerá até 6 (seis) meses após o final do prazo de construção original do previsto no item B.7.**

**10.9 Durante a fase de construção e legalização do empreendimento, as FIADORAS assumirão os débitos decorrentes do atraso/inadimplência do pagamento dos encargos mensais que incumbem ao(s) DEVEDOR(ES).**

**10.9.1 AS FIADORAS autorizam a CAIXA a efetuar o débito do(s) referido(s) encargo(s), na conta vinculada ao empreendimento, outorgando-lhe, por este contrato, mandato para a efetivação do lançamento do débito, obrigando-se a manter saldo disponível suficiente para o pagamento dos encargos mensais, admitindo-se para esta finalidade, a utilização de qualquer recurso disponível, independentemente de notificação prévia, ficando-lhe reservado o direito de cobrança ao(s) DEVEDOR(ES).**

11 **AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA** - Durante a fase de amortização, o(s) DEVEDOR(ES) adimplente(s) pode(m) amortizar a dívida para redução do valor dos encargos ou do prazo do financiamento, sendo o abatimento do valor a ser amortizado, precedido da cobrança de juros remuneratórios na forma pactuada no presente contrato.

11.1 O valor correspondente à Tarifa de Administração permanece inalterado.

12 **LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA** - Durante a fase de amortização, é facultado ao(s) DEVEDOR(ES) a liquidação antecipada da dívida pelo saldo devedor atualizado, acrescido de juros remuneratórios.

13 **DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÕES** - As partes signatárias declaram a veracidade e autenticidade, sob as penas da lei, de todas as informações prestadas.

13.1 **DAS PARTES** - As partes signatárias, em comum acordo, declaram que:

**a)** comunicarão à CAIXA quaisquer ocorrências que possam, direta ou indiretamente, afetar os imóveis, notadamente a mudança de sua numeração ou identificação, durante a vigência deste Contrato;

**b)** reconhecem que o presente contrato se subordina às normas legais e regulamentos presentes, podendo vir a ser alterado por legislação posterior, não podendo ser alegado direito adquirido contra tais modificações;

**c)** são verdadeiras todas as declarações feitas no corpo deste Contrato, bem como as declarações que consubstanciaram as condições prévias à assinatura deste Contrato, as quais ratifica;

**d)** comunicarão à CAIXA eventuais impugnações ao presente Contrato;

**e)** quando for expressamente previsto pela Legislação Estadual, as certidões fiscais e feitos ajuizados deverão ser apresentadas para o registro, sem prejuízo de outras exigidas pelo Registro de Imóveis;

**f)** estão cientificadas da possibilidade de obtenção prévia no site do www.tst.jus.br da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), regulada pela Lei 12440/11;

Registro de Imóveis 6º Zona Belo Horizonte - Oeste

**g)** autorizam a CAIXA a fornecer os dados pessoais e bancários sempre que solicitado pelos seguintes órgãos e independentemente de autorização judicial: polícia civil e federal; Ministério Público Estadual e Federal; Controladoria Geral da União - CGU e Tribunal de Contas da União (TCU);

**h)** autoriza(m) a CAIXA e o Agente Operador do FGTS divulgar informações vinculadas à presente contratação necessárias ao acompanhamento das operações com recursos do FGTS pelo Conselho Curador do FGTS, Ministério da Economia, Ministério do Desenvolvimento Regional, Agente Operador e órgãos de controle interno e externo da União;

**i)** a tolerância por qualquer dos contratantes quanto a alguma demora, atraso ou omissão da outra parte no cumprimento das obrigações ajustadas neste instrumento, ou a não aplicação, na ocasião oportuna, das cominações aqui constantes, não acarretará o cancelamento das penalidades, nem dos poderes ora conferidos, podendo ser aplicadas aquelas e exercidos estes, a qualquer tempo, **sendo as obrigações extensivas aos herdeiros, sucessores e cessionários ou promitentes cessionários dos contratantes.**

**j)** possuem ciência da obrigatoriedade de constituição da Comissão de Representantes e sua manutenção até a conclusão e legalização do empreendimento, com os direitos, obrigações e as responsabilidades expressos na Lei nº 4591/1964.

**j.1) o adquirente tem ciência de que a possibilidade de sub-rogação automática nos direitos e obrigações relativos à incorporação previstos no § 11 do art. 31-F da Lei 4.591/1964 não se aplicam aos empreendimentos em que não tenha sido constituído patrimônio de afetação.**

**k) o(s) devedor(es) autoriza(m) a CAIXA a disponibilizar informações deste contrato, dados cadastrais, situação da dívida e outros que julgar pertinentes a(o) vendedor(a)/incorporador(a)/loteador(a) signatário(s) que se compromete(m) com a confidencialidade dos dados e utilização para fins de cobrança e negociação de prestações com atraso superior a 90 (Noventa) dias, para atuação conjunta com a CAIXA.**

**13.2 O(S) DEVEDOR(ES) e ALIENANTE(S)** declaram, sob pena de responsabilidade civil e penal, que:

a) são autênticas as indicações de estado civil, nacionalidade, profissão e identificação;

b) não está(ao) vinculado(s) à Previdência Social, quer como contribuinte(s) na qualidade de empregador(es), quer como produtor(es) rural(is), caso contrário ou no caso de ALIENANTE(S) pessoa(s) jurídica(s), será apresentada, no ato de registro deste contrato junto ao Cartório de Registro de Imóveis, a Certidão Negativa de Débito - CND e a Certidão de Quitação de Tributos Federais administrados pela Receita Federal;

c) o valor total do preço do imóvel é aquele que consta no item "B.4" e que não houve/haverá celebração de outros instrumentos contratuais que prevejam pagamento/recebimento de quaisquer outros valores, seja em razão de corretagem ou a qualquer outro título, e que o pagamento/recebimento de valores não previstos expressamente neste contrato caracteriza CRIME de FALSIDADE IDEOLÓGICA e FRAUDE contra as políticas públicas do Programa Casa Verde e Amarela, sujeitando as partes às penas criminais e sanções civis previstas na legislação aplicável, além do vencimento antecipado da dívida, obrigação de ressarcir o FGTS pelas despesas referentes aos valores de desconto recebidos, e demais penalidades previstas neste contrato;

d) inexiste qualquer ação de natureza real e pessoal reipersecutória, assim como qualquer ônus de natureza real que vincule ou possa representar risco para o imóvel objeto desta operação;

e) inexistência de responsabilidade oriunda de tutela, curatela ou testamentária, porventura a seu encargo;

f) o imóvel objeto da garantia não possui restrição ao uso, incluindo restrições relacionadas a zoneamento, parcelamento do solo, preservação do patrimônio arqueológico e histórico, restrição de atividades devido a inserção em APA (Área de Preservação Ambiental) ou APP (Área de Preservação Permanente), e que atende às exigências impostas pelos órgãos competentes;

g) o imóvel objeto da garantia não está localizado em terras de ocupação indígena ou quilombola e unidades de conservação, assim definidas pela autoridade competente.

**13.2.1 O(s) DEVEDOR(ES)** - Declara(m) expressamente sob as penas da lei que:

**a) TEM CIÊNCIA DO MÉTODO CONSTRUTIVO EMPREGADO PARA EDIFICAÇÃO DO IMÓVEL (ALVENARIA ESTRUTURAL OU ASSEMELHADO), COMPROMETENDO-SE A OBSERVAR A RESTRIÇÃO ESPECIAL DE USO, CONSISTENTE NA PROIBIÇÃO DE**

**ABERTURA DE PAREDES, INSTALAÇÕES DIVERSAS E REMOÇÃO OU DESLOCAMENTO DE PAREDES;**

**b) TEM CIÊNCIA DE QUE A RESTRIÇÃO ESPECIAL INDICADA NA ALÍNEA "A" É NECESSÁRIA À SOLIDEZ E À SEGURANÇA DO IMÓVEL, BEM ASSIM QUE SUA INOBSERVÂNCIA PODERÁ ACARRETAR PERIGO DE DESABAMENTO, PELO QUE RESPONDERÁ NOS TERMOS DA LEI E DESTE CONTRATO;**

**c)** que são autênticos os comprovantes e as informações de renda e de despesas apresentados, assumindo subsidiariamente a responsabilidade pelo pagamento dos débitos sobre o imóvel, caso o(s) ALIENANTE(S) não o faça(m);

**d)** reconhece a prioridade do crédito da CAIXA, renunciando aos direitos e privilégios que a lei lhe conferir;

**e)** tem ciência de que as despesas em reconhecimento de firmas, registros, averbações, impostos, taxas, emolumentos, custas e outros provenientes deste Contrato correm por sua conta exclusiva;

**f)** estar(em) ciente(s) de que receberá(ão) o Manual do Proprietário, da CONSTRUTORA, no ato do recebimento do imóvel descrito na Letra "D";

**g) que a eventual constatação da falsidade das declarações prestadas, ou os fatos decorrentes de sua conduta que importem na modificação das condições observadas neste contrato para o enquadramento no Programa Casa Verde e Amarela importarão no seu imediato desenquadramento do referido programa e lhe atribuirão o dever de ressarcir o FGTS pelas despesas referentes aos valores de desconto recebidos;**

**h)** não ser(em) titulares de financiamento habitacional ativo em qualquer município do território nacional;

**i)** não ser(em) proprietário(s), cessionário(s) ou promitente(s) comprador (es) de imóvel residencial, sem financiamento ou já quitado, localizado no atual local de domicílio e nem no município do imóvel objeto deste contrato;

**j)** não ser(em) detentor(es) de contrato com origem de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no País, e que não recebeu(ram) subsídios diretos ou indiretos com recursos orçamentários da União para aquisição de moradia;

**k)** o imóvel ora adquirido se destina à sua residência, de sua família e de seus dependentes.

**l)** para obtenção de desconto destinado ao pagamento de parte da aquisição do imóvel e/ou desconto para redução no valor das prestações, se houver:

I) não recebeu(ram), como beneficiário(s), descontos habitacionais concedidos com recursos do FGTS nos termos da Resolução do Conselho Curador do FGTS 702/12, suas alterações e aditamentos; ou

II) tendo recebido os descontos mencionados no Inciso anterior, não faz(em) jus a recebê-los no presente financiamento;

III) concorda(m) com a aplicação da taxa de juros sem descontos e com o pagamento da tarifa de administração, constantes na Letra "B.9".

**m)** para os fins específicos da Lei nº 14.118/2021 que regulamenta o Programa Casa Verde e Amarela:

I) o imóvel objeto do presente contrato é o primeiro imóvel residencial por ele (s) adquirido;

II) tem (têm) ciência de que a redução de custas e emolumentos prevista na Lei nº 14.118/2021, incidirá unicamente sobre o registro e demais atos relativos ao primeiro imóvel residencial adquirido ou financiado no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela;

**n)** tem(têm) ciência que sem prejuízo das sanções legais aplicáveis, a falsidade das declarações previstas nesta cláusula, gerará dentre outras, as seguintes conseqüências:

I) obrigação de restituir à sua conta vinculada os valores do FGTS que tenham sido utilizados na presente operação e,

II) vencimento antecipado da dívida conforme previsto no item 18.

III) não haverá cobertura para os riscos de invalidez permanente decorrentes e/ou relacionados à doença manifesta em data anterior à assinatura do contrato de financiamento, de conhecimento do segurado e não declarada na proposta do financiamento, bem como decorrentes de eventos comprovadamente resultantes de acidente pessoal, ocorrido em data anterior à data de assinatura deste contrato.

**o)** no tocante ao IPTU e demais débitos de natureza fiscal e às quotas condominiais incidentes até esta data, declara(m)-se subsidiariamente responsável(is) pelo pagamento de quaisquer débitos

Registro de Imóveis 6ª Zona Fortaleza-Ceará

apurados, assumindo, perante a CAIXA, a responsabilidade pelo pagamento, caso o(s) ALIENANTE(S) não cumpra(m) com a obrigação de pagar diretamente, ressalvado o seu direito de cobrança em regresso, observando-se, sempre, o que a respeito dispõe o presente instrumento contratual;

**p)** concorda(m) com a carência para início de obras de até nove meses, mantido o prazo para construção e legalização da unidade vinculada ao empreendimento constante neste contrato;

**q)** quando utilizados os recursos da conta vinculada do FGTS, na forma estabelecida no Manual de Moradia Própria, disponível na internet http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx, link FGTS-Moradia:

I) atende(m) as exigências para uso dos recursos da conta vinculada do FGTS para aquisição de imóvel;

II) tem(têm) ciência de que o atendimento às exigências para amortização, liquidação ou pagamento de parte de prestação deverá, também, ser realizado a cada utilização dos recursos da conta vinculada do FGTS.

**13.2.2 O (S) ALIENANTE (S)** - Declara(m) expressamente sob as penas da lei que:

**a)** está(ão) isento(s) de responsabilidade decorrente de tutela, curatela ou testamentária, e que não responde(m) pessoalmente a quaisquer ações reais, pessoais, reipersecutórias, possessórias, reivindicatórias, arrestos, embargos, depósitos, sequestros, protestos, falências, concordatas e/ou concursos de credores, dívidas fiscais, penhoras ou execuções, nada existindo que possa comprometer o imóvel objeto da presente transação e garantia fiduciária constituída em favor da CAIXA;

**b)** declara(m), sob responsabilidade civil e criminal nos termos da Lei 8212/91 e do art. 17 da Portaria Conjunta da RFB/PGFN 1751/2014 que o imóvel ora comercializado não faz parte de seu ativo permanente, estando contabilmente lançado em seu ativo circulante;

**c)** é ciente da vedação de cobrança ao(s) DEVEDOR(ES) de quaisquer outros valores adicionais, em particular aqueles referentes a honorários e custos de eventual intermediação na transferência venda.

**13.3 A CONSTRUTORA/ENTIDADE ORGANIZADORA - Declaram expressamente, sob as penas da lei, que:**

**a) se acha quite com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS, e quaisquer outros tributos fiscais ou parafiscais, multas e contribuições a que possa estar sujeito;**

**b) se obriga a cumprir todas as exigências das legislações trabalhista e previdenciária relativas à construção do empreendimento, cuja comprovação poderá ser exigida pela CAIXA a qualquer momento;**

**c) se compromete a não usar o nome da CAIXA em qualquer tipo de publicidade sem sua prévia e expressa aprovação, por escrito;**

**d) não omitiu ou ocultou fato de qualquer natureza que produza ou venha a produzir a depreciação e diminuição do valor dos bens e direitos integrantes das garantias prestadas, ou que enseje discussão sobre a titularidade do(s) DEVEDOR(ES) sobre estes bens e direitos;**

**e) tem ciência de que a CAIXA poderá repassar-lhe o valor dos tributos e encargos, que venham a ser criados e o aumento dos atuais exigíveis pelas autoridades competentes em razão deste Contrato;**

**f) comunicará à Seguradora os casos de reformulação/adiamento de parcela do cronograma que implique em dilatação do prazo de construção originalmente contratado, para os devidos ajustes na Apólice;**

**g) sem prejuízo das obrigações impostas pela legislação civil, compromete-se a atender prontamente quaisquer reclamações dos proprietários do imóvel, decorrente de vícios de construção devidamente comprovados, sob pena de ser considerado(a) inidôneo(a) para firmar novos contratos com a CAIXA;**

**h) entregará o Manual do Proprietário ao(s) DEVEDOR(ES), no ato da entrega do imóvel descrito na Letra 'D';**

**i) não se opõe à sua substituição se esta for julgada necessária;**

**j) executará as obras mencionadas de acordo com o projeto apresentado, não sendo permitida a subempreitada das obras;**

**k) responderá pela segurança, habitabilidade, funcionalidade e solidez da construção, na forma do Código Civil Brasileiro, observando as demais leis, regulamentos, normas e**

posturas referentes à obra e à segurança pública, bem como às técnicas da ABNT e exigências do CREA/CAU, especialmente no que se refere à colocação de placas contendo o nome do Responsável Técnico pela execução da obra, do(s) Autor(es) dos Projetos, e da fiscalização nomeada para a obra, competindo-lhe, ainda, atender satisfatoriamente às reclamações de seus consumidores, efetuando, inclusive, os reparos ou reconstruções que forem tecnicamente pertinentes e necessários, declarando-se ciente de que a presente contratação se submete às normas do Programa De Olho na Qualidade ou outro que vier a suceder-lhe;

l) é responsável por qualquer condenação ou prejuízo causado à CAIXA ou a terceiros em decorrência do atraso da obra ou vícios/defeitos da obra, ficando a CAIXA desde já autorizada a debitar de qualquer conta de sua titularidade aberta junto a esta instituição os valores referentes a condenações/prejuízos eventualmente imputados à CAIXA no âmbito desta operação, ou, na inexistência ou insuficiência desses recursos, adotar a medida judicial cabível, independentemente de notificação prévia;

m) é responsável perante os adquirentes das unidades integrantes do empreendimento mencionado na Letra 'D.1' pela conclusão da edificação do citado empreendimento e por eventuais prejuízos sofridos pelos adquirentes em decorrência de atraso injustificado da conclusão da obra;

n) é responsável por eventuais diferenças de atualização, reclamadas por terceiros, que porventura venham a recair sobre o custo do empreendimento financiado;

0) se obriga a apresentar, na hipótese de dilação do prazo de construção/legalização previsto na Letra 'B.7.1', um dos seguintes documentos, indicado pela engenharia da CAIXA, comprovando a comunicação aos adquirentes das unidades integrantes do empreendimento mencionado na Letra 'D', nos termos do art. 43 da Lei 4591/64:

I) anuência prévia, formal e unânime dos adquirentes acerca do novo prazo repactuado para conclusão da obra, ou

II) anuência prévia e formal da Comissão de Representantes acerca do novo prazo repactuado para conclusão da obra.

p) No caso de empreendimento imobiliário com protocolo datado a partir de 19/07/13, inclusive, junto ao Órgão Municipal competente para aprovação do projeto, declara que:

I) tem ciência de que a CAIXA poderá exigir, a qualquer tempo, que a CONSTRUTORA comprove o atendimento das normas técnicas, inclusive ao disposto na NBR 15575 - Edificações Desempenho, especialmente quanto aos requisitos e critérios de desempenho;

II) é responsável pelas adequações necessárias para o atingimento do desempenho mínimo estabelecido na NBR 15575 - Edificações Desempenho, caso os requisitos de desempenho esperados não tenham sido atingidos quando da obra concluída e em caso de reclamação ou contestação por parte do usuário.

q) inexiste em seu(s) nome(s), com referência ao imóvel transacionado, qualquer débito de natureza fiscal ou condominial, bem como impostos, taxas e tributos, assumindo, em caráter irretratável, a responsabilidade por eventuais débitos de tal natureza que possam ser devidos até a presente data;

13.4 A INCORPORADORA - Declara expressamente, sob as penas da lei, que:

a) inexiste em seu(s) nome(s), com referência ao imóvel transacionado, qualquer débito de natureza fiscal ou condominial, bem como impostos, taxas e tributos, assumindo, em caráter irretratável, a responsabilidade por eventuais débitos de tal natureza que possam ser devidos até a presente data;

b) é responsável perante os adquirentes das unidades integrantes do empreendimento mencionado na Letra 'D.1' pela conclusão da edificação do citado empreendimento e por eventuais prejuízos sofridos pelos adquirentes em decorrência de atraso injustificado da conclusão da obra;

c) se obriga a apresentar, na hipótese de dilação do prazo de construção/legalização previsto na Letra 'B.7.1', um dos seguintes documentos, indicado pela engenharia da CAIXA, comprovando a comunicação aos adquirentes das unidades integrantes do empreendimento mencionado na Letra 'D.1', nos termos do art. 43 da Lei 4591/64:

I) anuência prévia, formal e unânime dos adquirentes acerca do novo prazo repactuado para conclusão da obra, ou

Registro de Imóveis 6ª Zona Fortaleza-Ceará

II) anuência prévia e formal da Comissão de Representantes acerca do novo prazo repactuado para conclusão da obra.
d) inexiste qualquer ação de natureza real e pessoal reipersecutória, assim como qualquer ônus de natureza real que vincule ou possa representar risco para o imóvel objeto desta operação;
e) se acha quite com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS, e quaisquer outros tributos fiscais ou parafiscais, multas e contribuições a que possa estar sujeito;
f) se compromete a não usar o nome da CAIXA em qualquer tipo de publicidade sem sua prévia e expressa aprovação, por escrito;
g) não omitiu ou ocultou fato de qualquer natureza que produza ou venha a produzir a depreciação e diminuição do valor dos bens e direitos integrantes das garantias prestadas, ou que enseje discussão sobre a titularidade do(s) DEVEDOR(ES) sobre estes bens e direitos;
h) comunicará à Seguradora os casos de reformulação/adiamento de parcela do cronograma que implique em dilatação do prazo de construção originalmente contratado, para os devidos ajustes na Apólice;
i) responderá pela segurança, habitabilidade, funcionalidade e solidez da construção, na forma do Código Civil Brasileiro, observando as demais leis, regulamentos, normas e posturas referentes à obra e à segurança pública, bem como às técnicas da ABNT e exigências do CREA/CAU, especialmente no que se refere à colocação de placas contendo o nome do Responsável Técnico pela execução da obra, do(s) Autor(es) dos Projetos, e da fiscalização nomeada para a obra, competindo-lhe, ainda, atender satisfatoriamente às reclamações de seus consumidores, efetuando, inclusive, os reparos ou reconstruções que forem tecnicamente pertinentes e necessários, declarando-se ciente de que a presente contratação se submete às normas do Programa De Olho na Qualidade ou outro que vier a suceder-lhe;
j) é responsável por qualquer condenação ou prejuízo causado à CAIXA ou a terceiros em decorrência do atraso da obra ou vícios/defeitos da obra, ficando a CAIXA desde já autorizada a debitar de qualquer conta de sua titularidade aberta junto a esta instituição os valores referentes a condenações/prejuízos eventualmente imputados à CAIXA no âmbito desta operação, ou, na inexistência ou insuficiência desses recursos, adotar a medida judicial cabível, independentemente de notificação prévia.
k) o imóvel objeto da garantia não possui restrição ao uso, incluindo restrições relacionadas a zoneamento, parcelamento do solo, preservação do patrimônio arqueológico e histórico, restrição de atividades devido a inserção em APA (Área de Preservação Ambiental) ou APP (Área de Preservação Permanente), e que atende às exigências impostas pelos órgãos competentes;
l) o imóvel objeto da garantia não está localizado em terras de ocupação indígena ou quilombola e unidades de conservação, assim definidas pela autoridade competente.
m) é responsável por eventuais diferenças de atualização, reclamadas por terceiros, que porventura venham a recair sobre o custo do empreendimento financiado.;

13.5 Na hipótese de impossibilidade absoluta, anterior ou superveniente à contratação, de prosseguimento da obra e consequente inviabilidade na entrega das unidades habitacionais aos adquirentes, seja em decorrência de decisão judicial ou administrativa, caso fortuito ou força maior, a(s) Tomadora(s), a(s) Construtora(s) e Fiadores do contrato de financiamento à produção do empreendimento CONDOMINIO CONQUISTA LAGUNA MOD II firmado com a CAIXA, neste contrato figurando com VENDEDOR(ES), CONSTRUTORA E FIADORA e INCORPORADORA estão solidariamente obrigados a recomprar a unidade habitacional objeto deste contrato, suportando todos os ônus decorrentes (ITBI, despesas com escritura, registros, averbações, taxas, impostos, etc), bem como a indenizar os COMPRADOR(ES) DEVEDOR(ES) pelo valor pago a título de encargos na fase de obra e todas as despesas com o registro da aquisição, ITBI, taxas e tarifas e demais encargos decorrentes. O valor da recompra deverá ser, no mínimo, o mesmo valor da compra e venda originária, devidamente corrigido nos termos do contrato. A CAIXA comparecerá na escritura de recompra, na qualidade de Interveniente Quitante, recebendo o saldo devedor da operação originária e liberando a garantia constituída.

**13.5.1 Na hipótese de impossibilidade momentânea de prosseguimento da obra (paralisação temporária) que implique em atraso na previsão originária de entrega das unidades habitacionais, por qualquer motivo, seja decorrente de decisão judicial ou administrativa, caso fortuito ou força maior, o(s) VENDEDOR(ES), a(s) CONSTRUTORA(S) E FIADORA(S) e INCORPORADORA(S se obrigam solidariamente a suportar os encargos devidos na fase de obra pelo(s) adquirente(s) COMPRADOR(ES) DEVEDOR(ES) neste contrato.**

**14 ENQUADRAMENTO** - A CAIXA atesta que o(s) DEVEDOR(ES) comprovou(aram) mediante documentação e declarações pessoais, o atendimento aos requisitos e às condições exigidas pela Lei nº 14.118/2021, para enquadramento da presente operação ao Programa Casa Verde e Amarela, tanto no que se refere às características do tomador, quanto às características do imóvel.

**15 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA** - O(s) DEVEDOR(ES) aliena(m) à CAIXA o imóvel ora transacionado, em garantia do cumprimento das obrigações deste contrato, conforme a Lei 9514/97, abrangendo acessões, benfeitorias, melhoramentos, construções e instalações.

**15.1** A propriedade fiduciária é constituída com o registro deste contrato, tornando o(s) DEVEDOR(ES) possuidor(es) direto(s) e a CAIXA, possuidora indireta do imóvel.

**15.2** Ao(s) DEVEDOR(ES) adimplente(s) é assegurada a livre utilização do imóvel em garantia.

**16 BENFEITORIAS, CONSERVAÇÃO E OBRAS** - Ficam o(s) DEVEDOR(ES) obrigado(s) a manter o imóvel alienado em perfeito estado de conservação, segurança e habitabilidade, fazendo os reparos necessários, bem como as obras que forem solicitadas pela CAIXA para preservação da garantia, no prazo notificado.

**16.1 É expressamente vedada a realização de obras de demolição, alteração ou acréscimo, sem prévio e expresso consentimento da CAIXA.**

**16.2 Para constatação do exato cumprimento deste item, fica assegurada à CAIXA a faculdade de, em qualquer tempo, vistoriar o imóvel alienado.**

**16.3** O descumprimento do presente item poderá ensejar o vencimento antecipado da dívida, sem prejuízo da obrigação de reparar os danos causados.

**17 CESSÃO E CAUÇÃO DE DIREITOS** - O crédito fiduciário resultante do presente instrumento pode ser cedido ou caucionado pela CAIXA, no todo ou em parte, independentemente de notificação ao(s) DEVEDOR(ES).

**17.1** A CAIXA pode ainda, a seu critério, promover a cessão, parcial ou total do crédito aqui constituído, inclusive mediante securitização de créditos imobiliários, independentemente de anuência ou interveniência do(s) DEVEDOR(ES), em conformidade com o disposto na Lei 9.514/97.

**17.2** Ocorrendo a alienação e a securitização de créditos imobiliários, a CAIXA pode ceder a uma companhia securitizadora os créditos originados do presente contrato.

**18 VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA** - A dívida será considerada antecipadamente vencida, nos motivos previstos em lei, em especial o contido no art. 1.425 do Código Civil, e nas seguintes hipóteses:

a) falta de pagamento e apresentação, quando solicitado pela CAIXA, de recibos de tributos e encargos previdenciários, securitários e condominiais que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel e que sejam de responsabilidade do(s) DEVEDOR(ES);

b) transferência ou cessão a terceiros ou promessa de venda, a qualquer título, no todo ou em parte, dos direitos e obrigações decorrentes deste contrato, sem autorização da CAIXA;

c) falta de manutenção no imóvel que deprecie a garantia;

d) constituição sobre o imóvel, no todo ou em parte, de qualquer outro ônus real;

e) incidência de ato de constrição judicial ou decretação de medida judicial ou administrativa que afete a garantia;

f) declaração/informação falsa prestada pelo(s) DEVEDOR(ES);

g) propositura de ação, contra qualquer um dos DEVEDOR(ES), que ameace ou afete o imóvel dado em garantia;

h) não registro do contrato em até 30 (trinta) dias após sua assinatura;

i) o imóvel possua restrição ao uso, incluindo restrições relacionadas a parcelamento de solo, preservação do patrimônio arqueológico, paleontológico e histórico, ou o(s) devedor(es) não cumpra(m) as exigências estabelecidas pelo órgão competente em relação ao imóvel;

Registro de Imóveis 6ª Zona Fortaleza-Ceará

j) o imóvel esteja localizado em terras de ocupação indígena e quilombola e unidades de conservação, assim definidas pela autoridade competente;
k) verificação, a qualquer tempo, de que o(s) DEVEDOR(ES) era(m), na data de assinatura deste contrato, proprietário(s) de imóvel residencial financiado nas condições do SFH, ou, mesmo sem financiamento, localizado no município de situação do imóvel ora financiado;
l) desenquadramento dos Programas Carta de Crédito FGTS - Programa Casa Verde e Amarela e Programa Casa Verde e Amarela, obrigando-se o(s) DEVEDOR(ES) a devolver(em) os valores dos descontos, devidamente atualizados;
m) descumprimento de qualquer das obrigações estipuladas em lei ou neste contrato.

**18.1** Ocorrendo vencimento antecipado da dívida, quando se tratar de operação com uso dos recursos da conta vinculada do FGTS, os valores serão devolvidos à referida conta atualizados e deverão ser repostos pelo(s) DEVEDOR(ES) por meio de recursos próprios.

**19 PRAZO DE CARÊNCIA PARA EXPEDIÇÃO DA INTIMAÇÃO** - A carência para expedição da intimação é de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de vencimento do primeiro encargo mensal vencido e não pago.

**20 INTIMAÇÃO** - Decorrido o prazo conforme o item 19, o(s) DEVEDOR(ES) ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído será intimado, pessoalmente, com prazo de 15 (quinze) dias para purgação da mora.

**20.1** Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá a alienação fiduciária, cabendo ao(s) DEVEDOR(ES) o pagamento das despesas de cobrança e de intimação.

**20.2** Eventual diferença entre o valor pago a título da purgação da mora e o devido no dia da purgação deverá ser paga pelo(s) DEVEDOR(ES) juntamente com o encargo vincendo.

**21 CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE** - Após decorridos 30 (trinta) dias após a expiração do prazo que trata o item 20 sem purgação da mora, o Oficial do competente Registro de Imóveis certificará este fato e, à vista da prova do pagamento pela CAIXA do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI e, se for o caso, do laudêmio, promoverá a averbação da consolidação da propriedade em nome da CAIXA, na matrícula do imóvel.

**21.1** Até que seja efetivamente averbada a consolidação em favor da CAIXA, o(s) DEVEDOR(ES) pode(m) pagar as parcelas vencidas da dívida (purgar a mora) e as despesas relativas aos encargos, às custas de intimação e às necessárias à realização do leilão, nestas compreendidas as relativas aos anúncios e à comissão do leiloeiro, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

**22 LEILÃO EXTRAJUDICIAL** - Consolidada a propriedade em nome da CAIXA, o imóvel será alienado a terceiros, conforme procedimentos previstos no art. 27 da Lei 9.514/97.

**22.1** Para fins do leilão extrajudicial, as partes adotam os seguintes conceitos:
I - Valor do imóvel: a) valor da avaliação constante na letra "B.6", acrescidos os valores das benfeitorias existentes e que lhe integrem, atualizado monetariamente até a data do leilão, na forma do item 9, reservando-se a CAIXA o direito de reavaliar o imóvel; ou b) caso o valor do imóvel estabelecido na alínea anterior seja inferior ao valor de referência para apuração do ITBI, então este será o valor mínimo estabelecido como parâmetro para efeito de venda do imóvel no primeiro leilão.
II - Valor da dívida: saldo devedor da operação de alienação fiduciária, na data do leilão, incluídos juros convencionais, penalidades e demais encargos contratuais (por exemplo, seguros, encargos legais, inclusive tributos e contribuições condominiais);
III - Valor das despesas: soma dos encargos, custas de intimação e as necessárias à realização do público leilão, incluindo as despesas relativas aos anúncios e à comissão do leiloeiro.

**22.2** O 1º leilão será realizado dentro de 30 (trinta) dias, contados do registro da consolidação da propriedade em nome da CAIXA, pelo valor do imóvel.

**22.3** Se no primeiro leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel conforme estipulado no item 22.1, I, a ou b, será realizado o 2º leilão nos (15) quinze dias seguintes.

**22.4** Nos 05 (cinco) dias a contar do aperfeiçoamento da venda realizada em leilão, a CAIXA entregará ao(s) DEVEDOR(ES) a importância que sobrar, nela compreendendo o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos, importando em recíproca quitação.

**22.5** No 2º leilão, na ausência de lance maior ou igual ao valor da dívida, ou na ausência de licitante será considerada extinta a dívida e exonerada a CAIXA da obrigação de restituição ao(s) DEVEDOR(ES) de qualquer quantia, a que título for.

**22.6** As datas, os horários e os locais do 1º leilão e do 2º, se houver, serão comunicados ao(s) DEVEDOR(ES) mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

**22.7 Após a averbação da referida consolidação da propriedade fiduciária em nome da CAIXA e até a data da realização do 2º leilão, é assegurado ao(s) DEVEDOR(ES) o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos, despesas, aos prêmios de seguro, aos encargos legais, inclusive tributos, às contribuições condominiais e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de citada consolidação da propriedade fiduciária em favor da CAIXA, e às despesas relativas ao procedimento de cobrança e leilão.**

**22.7.1** O(s) DEVEDOR(ES) devem pagar os encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive custas e emolumentos.

**22.8** Extinta a dívida, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data da realização do 2º leilão, a CAIXA dará ao devedor termo de quitação.

**22.9** Consolidada a propriedade em nome da CAIXA, o(s) DEVEDOR(ES) lhe entregará(ão) o imóvel, livre e desimpedido, sob pena de pagamento à CAIXA, ou a quem vier a sucedê-la, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, o valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o item 22.1, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária em nome da CAIXA até a data em que este, ou seus sucessores, vier(em) a ser imitido(s) na posse do imóvel.

**22.10** Responde(m) o(s) DEVEDOR(ES) pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.

**22.11 Não se aplica ao imóvel objeto do presente contrato o direito de preferência em favor do locatário, estabelecido pelo art. 27 da Lei 8.245/91.**

**22.12** Se o imóvel estiver locado, a locação poderá ser denunciada com prazo de 30 (trinta) dias para desocupação, salvo aquiescência por escrito da CAIXA ou seus sucessores, devendo a denúncia ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da consolidação da propriedade.

**22.13** Será considerada ineficaz, e sem qualquer efeito a contratação ou prorrogação de locação do imóvel alienado fiduciariamente, por prazo superior a 01 (um) ano sem concordância por escrito da CAIXA.

**23 DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA** - Na desapropriação do imóvel dado em garantia, a CAIXA receberá do poder expropriante a indenização correspondente, abatendo o valor da dívida e disponibilizando o saldo, se houver, ao(s) DEVEDOR(ES), que permanece(m) responsável(is) pelo pagamento na hipótese de indenização inferior à dívida.

**23.1** O(s) DEVEDOR(ES) declara(m)-se ciente(s) de que a desapropriação do imóvel não gera direito a indenização securitária.

**24 SEGUROS** - das responsabilidades inerentes aos SEGURO(S), cabe(m) à(s) parte(s):

**24.1 SEGURO(S) DO(S) DEVEDOR(ES) - É obrigatória a contratação pelo(s) DEVEDOR(ES) de seguro com cobertura, no mínimo, de MIP - Morte e Invalidez Permanente e DFI - Danos Físicos ao Imóvel, durante a vigência deste contrato e até a liquidação da dívida, nos termos da Resolução BACEN nº 3.811/09.**

**24.1.1 MIP - morte decorrente de causas naturais ou acidentais e invalidez permanente ocorrida em data posterior à data da assinatura do contrato de financiamento do imóvel, causada por acidente pessoal ou doença, que determine a incapacidade total e permanente para o exercício da atividade laborativa principal do segurado, no momento do sinistro.**

**24.1.2 DFI - prejuízos decorrentes de danos físicos ao imóvel dado em garantia do financiamento, de acordo com estipulado na Apólice de Seguro contratada, por livre escolha.**

**24.2** O(s) DEVEDOR(ES) concorda(m), e assim se obriga(m), em manter e pagar os prêmios de seguro, acrescidos de eventuais tributos, de acordo com estipulado na Apólice de Seguro contratada por livre escolha, **disponível para consulta e impressão no site da seguradora escolhida.**

**24.3** O(s) DEVEDOR(ES) confirma(m) que lhe(s) foi(ram) oferecida(s) mais de uma opção de apólice de sociedades seguradoras diferentes com os respectivos custos efetivos do seguro habitacional.

Registro de Imóveis 6ª Zona Porto Velho - Rondônia

**24.4** O(s) DEVEDOR(ES) tem(têm) ciência que pode(m) apresentar apólice diversa daquelas disponibilizadas pelo agente financeiro, desde que a cobertura securitária prevista observe a exigência mínima estabelecida no *caput* deste item, e o ente segurador cumpra as condições estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, para apólices direcionadas a operações desta espécie.

**24.5** Os prêmios de seguros, acrescidos de eventuais tributos, serão devidos até a liquidação final do saldo devedor e deverão ser pagos sempre em valores compatíveis com a cobertura total do referido saldo devedor do financiamento, bem como para reposição integral do imóvel dado em garantia em caso de DFI (Danos Físicos ao Imóvel).

**24.6** A cobertura do seguro dar-se-á a partir da assinatura deste instrumento, regendo-se pelas cláusulas e condições constantes da Apólice, as quais foram pactuadas pelo(s) DEVEDOR(ES) e aceitas pela CAIXA, especialmente as de exclusão de cobertura securitária e forma de recálculo de prêmios de seguro, bem como dos fluxos referentes aos pagamentos e recebimentos considerados no cálculo do Custo Efetivo do Seguro Habitacional - CESH, conforme estabelecido pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.

**24.7** Em caso de negativa de cobertura por parte da Seguradora, tanto nos casos de sinistro de natureza pessoal, como nos de natureza material, o(s) DEVEDOR(ES), seu cônjuge, herdeiros e/ou sucessores ficarão responsáveis pelo pagamento do saldo devedor do financiamento ou pela recomposição da garantia, em seu estado anterior ao do sinistro, respectivamente, sob pena de antecipar o vencimento da dívida.

**24.8 SEGUROS DA CONSTRUTORA Neste ato a CONSTRUTORA apresenta as Apólices descritas abaixo:**

**a) Seguro Garantia Executante Construtor (SGC), para garantir a substituição da CONSTRUTORA, a retomada, a finalização das obras e a legalização do empreendimento, cuja vigência deve ser mantida até 60 dias após o final da obra; ou**

**b) Apólice de Seguro Garantia Imobiliário (SGI), para garantir a entrega da obra legalizada no prazo contratado ao(s) DEVEDOR(ES), adquirente(s) de unidade vinculada ao empreendimento imobiliário, sob o regime de Patrimônio de Afetação'; e**

**c) Apólice de Seguro de Riscos de Engenharia (SRE), para garantir a indenização à CONSTRUTORA por prejuízos decorrentes de acidentes ocorridos durante a execução da obra, dos quais possam resultar danos ou destruição das obras de engenharia civil, cuja vigência deve ser mantida até a conclusão da obra; e**

**d) Responsabilidade Civil do Construtor (RCC), para garantir o reembolso à CONSTRUTORA de quantias que possa vir a ser responsabilizada civilmente em decorrência de danos corporais ou patrimoniais causados a terceiros, decorrentes de acidentes ocorridos durante a execução da obra, cuja vigência deve ser mantida até a conclusão da obra.e) E Apólice de Seguro Garantia Pós Entrega (SGPE), para garantir o reembolso aos adquirentes das unidades do custo de manutenção e reparo relativo ao mau funcionamento e inadequações da construção ocorridos após a expedição do 'Habite-se', com vigência de 60 (sessenta) meses a partir da expedição do 'Habite-se'.**

**24.8.1 No caso de contratação de Apólice SGC, havendo a substituição da CONSTRUTORA, os recursos provenientes deste mútuo, no todo ou em parte, serão liberados à Seguradora.**

**24.8.2 No caso de contratação de Apólice SGI, o(s) DEVEDOR(ES), no papel de segurado(s), desde já, sub-roga(m) a Seguradora para todos os fins relacionados ao cumprimento das obrigações relacionadas ao patrimônio de afetação e a sua respectiva liquidação, conforme previstos na Lei 4.591/64, e, para todos os fins inerentes desta sub-rogação, o(s) mencionados DEVEDOR(ES) expressamente reconhece(m) os seguintes direitos da seguradora:**

**a) fiscalizar obras nos termos do artigo 61 da Lei 4.591/64 em nome do(s) DEVEDOR(ES) e da Comissão de Representantes, bem como de convocar assembleias gerais dos adquirentes das futuras unidades autônomas do empreendimento; convocações estas que poderão se dar em tudo o que se relacionar ao empreendimento, inclusive e especialmente, em caso de sinistro, ou em caso de recuperação judicial ou extrajudicial ou de insolvência da CONSTRUTORA para fins de deliberação sobre a continuação da obra ou liquidação do patrimônio de afetação, ficando a seguradora desde já autorizada a, em caso de ausência do(s) DEVEDOR(ES) à assembleia devidamente convocada, deliberar em seu(s) nome(s) para todos os fins necessários à prestação da garantia objeto do seguro;**

**b) sub-rogar-se nos direitos do(s) DEVEDOR(ES) contra a CONSTRUTORA ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, desde que paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pela CONSTRUTORA;**
**c) sub-rogar-se nos direitos do(s) DEVEDOR(ES) sobre os créditos e/ou a(s) unidade(s) autônoma(s) que lhe(s) estão comprometidas em aquisição pela CONSTRUTORA, ou sobre os direitos, bens e ativos que compõem o patrimônio de afetação, desde que realizado o pagamento ao(s) DEVEDOR(ES) de indenização, caso deliberada a liquidação do patrimônio de afetação.**
**24.8.3 No caso de substituição da CONSTRUTORA por construtor substituto, este terá direito a um prazo adicional de 180 (cento e oitenta) dias em relação ao originalmente estipulado para a conclusão e entrega da obra, sem prejuízo dos demais prazos de tolerância eventualmente previstos neste instrumento, não podendo este prazo ser considerado como atraso no cronograma físico-financeiro da obra.**

**24.8.4 O(s) DEVEDOR(ES) declara(m) ter lido a íntegra das condições particulares, especiais e gerais das apólices de seguro contratadas, sanando quaisquer dúvidas acerca do teor das cláusulas da apólice, em especial, no que tange às definições contratuais da apólice, ao valor da garantia, aos riscos cobertos pela seguradora, às hipóteses de isenção da responsabilidade da seguradora, perda de direitos pelo segurado, extinção da apólice e seu prazo de vigência.**
**24.8.5 No caso de paralisação de obras ou descumprimento contratual que enseje o acionamento do SGC, a CAIXA poderá iniciar o procedimento de sinistro para retomada das obras e substituição da Construtora, independentemente de manifestação ou anuência da Comissão de Representantes, desde que não se trata de hipótese de falência com patrimônio de afetação constituído.**
25 **COMUNICAÇÃO DO SINISTRO** - O(s) DEVEDOR(ES) declara(m) estar ciente(s) de que na ocorrência de evento, amparado pelos seguros estipulados acima, relativamente as coberturas de MIP - Morte e Invalidez Permanente do(s) DEVEDOR(ES) e DFI - danos físicos ao imóvel dado em garantia, o sinistro deverá ser comunicado à CAIXA, por escrito e imediatamente, comprometendo-se para esse efeito, a dar(em) conhecimento a seus beneficiários, logo após a assinatura deste instrumento, da existência do Seguro e da obrigatoriedade da comunicação a que se refere esta cláusula.
25.1 O(s) DEVEDOR(ES) declara(m), ainda, que ele e seus beneficiários deverão comunicar imediatamente à CAIXA, por escrito, qualquer evento suscetível de agravar, consideravelmente, o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização, se for provado que silenciou de má fé.
26 **CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - O(s) DEVEDOR(ES) declara(m)-se ciente(s) que a tolerância no cumprimento das obrigações contratuais não acarretará cancelamento das penalidades e poderes ora conferidos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, sendo as obrigações extensivas aos herdeiros, sucessores e cessionários ou promitentes cessionários dos contratantes.**
27 **COMUNICAÇÃO COM OS DEVEDOR(ES) - Os DEVEDOR(ES) autorizam a CAIXA a enviar-lhes informações referentes a este contrato, bem como outras informações que julgar pertinentes, aos endereços e números de telefone que constam em suas informações cadastrais, por quaisquer meios de comunicação, inclusive SMS.**
27.1 **É de responsabilidade do(s) DEVEDOR(ES) informar(em) imediatamente à CAIXA, eventual alteração referente à titularidade, número do aparelho celular, cancelamento do contrato de telefonia junto à operadora, e outras referentes a seus dados.**
28 **CERTIDÕES APRESENTADAS - As partes apresentam neste ato o comprovante de recolhimento do ITBI - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, as certidões fiscais, de propriedade e de ônus reais (art. 1º, § 2º da Lei 7.433/85).**
29 **DISPENSA DE CERTIDÕES - O(s) DEVEDOR(ES) declara(m) que dispensa(m) a apresentação da certidão fiscal em relação ao imóvel nos termos do art. 1º, § 2º, do Decreto 93.240/86.**
30 **NOVAÇÃO** - Não configurará novação a regularização de débitos em atraso.
31 **OUTORGA DE PROCURAÇÕES** - Havendo dois ou mais DEVEDOR(ES), todos se declaram solidariamente responsáveis pelas obrigações assumidas perante a CAIXA e constituem-se procuradores recíprocos, até o cumprimento de todas as obrigações deste contrato

Registro de Imóveis 6º Zona

com poderes irrevogáveis para foro em geral e os especiais para requerer, concordar, recorrer, transigir, receber e dar quitação, desistir, receber citações, notificações, intimações, inclusive de penhora, leilão ou praça, embargar, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel desempenho do presente mandato.

**32 MANDATO** - O(s) DEVEDOR(ES) outorga(m) procuração por meio deste contrato à CONSTRUTORA, com poderes expressos para: I) representá-lo (s) perante o Registro de Imóveis competente para a prática dos seguintes atos: (a) confirmar o registro da incorporação, desde que não alteradas as condições originais da incorporação; (b) efetivar, no momento próprio, o registro da instituição, divisão, especificação e convenção do condomínio; (c) proceder à oportuna averbação das construções; II) representá-lo(s) perante as empresas concessionárias de serviços públicos e órgãos licenciadores, para solicitar e autorizar as instalações e ligações destes no empreendimento e na unidade autônoma objeto desta contratação, podendo, inclusive, autorizar a instituição de servidões essenciais à construção da infraestrutura do empreendimento contratado e desde que não importem em alteração das características básicas do empreendimento e da unidade habitacional ora adquirida; e III) representá-lo(s) perante a municipalidade, seus órgãos e entidades para efetuar a inscrição fiscal da unidade autônoma objeto desta contratação.

**32.1** A execução desses atos está limitada à fração ideal de terreno, à unidade autônoma e respectivas áreas comuns objeto desta contratação.

**32.2** Os atos especificados não são de interesses exclusivos da CONSTRUTORA, a qual praticá-los-á com o único intuito de viabilizar a entrega das unidades habitacionais em condições de habitabilidade e em prazo razoável, e nem implicam em constituição de responsabilidades ao(s) DEVEDOR(ES).

**32.3** Os DEVEDOR(ES) declaram que concordam com o presente mandato, podendo, a qualquer tempo, manifestar-se pela sua revogação.

**32.4** A INCORPORADORA/CONSTRUTORA/ENTIDADE ORGANIZADORA/EMPREENDEDOR outorga à CAIXA plenos poderes para representá-la junto ao INSS para levantar os valores devidos no CEI da obra, bem como para liquidação da dívida, se necessário, sub-rogando-se nos direitos de ressarcimento.

**32.4.1** Para o exercício do direito convencionado no item anterior, a INCORPORADORA/CONSTRUTORA/ENTIDADE ORGANIZADORA/EMPREENDEDOR autoriza o débito do valor necessário, em qualquer conta, crédito ou aplicação financeira de sua titularidade existentes na CAIXA, independentemente de aviso ou notificação, sem prejuízo do direito de ação regressiva pela CAIXA, no caso de não haver valor disponível e/ou suficiente para o pagamento da dívida.

**33 AQUIESCÊNCIA DO CONTEÚDO CONTRATUAL** - O(s) DEVEDOR(ES) declara(m), que teve(tiveram) prévio conhecimento do contrato, por período e modo suficientes para o pleno conhecimento das estipulações previstas, as quais reputa(m) claras e desprovidas de ambiguidade, dubiedade ou contradição, estando ciente(s) dos direitos e obrigações contratuais.

**34 LIBERAÇÃO DA GARANTIA** - Em até 30 (trinta) dias corridos a contar da data da liquidação da dívida, a CAIXA fornecerá o termo de quitação, sob pena de multa em favor do(s) DEVEDOR(ES) de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou fração, sobre o valor do contrato, o qual deverá ser averbado no Registro de Imóveis, sendo as despesas/emolumentos decorrentes deste ato de responsabilidade dos DEVEDOR(ES).

**35 DA CONDIÇÃO RESOLUTIVA POR IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO** - Identificada pelo Cartório de Registro de Imóveis declaração de indisponibilidade de bens vinculada ao CPF do(s) DEVEDOR(ES) e/ou do(s) VENDEDOR(ES) no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, nos termos do Provimento n.º 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça/Conselho Nacional de Justiça - CNJ, ou sendo constatado qualquer outro impedimento legal ao registro deste instrumento, ficam todos os negócios jurídicos aqui pactuados resolvidos de pleno direito, independentemente de prévia notificação.

**35.1** Ocorrendo a resolução de pleno direito pactuada nesta cláusula, a CAIXA ressarcirá o(s) DEVEDOR(ES) dos valores porventura despendidos com o encargo mensal, a saber: amortização, se houver, e juros, exceto o prêmio de seguro por ter cobertura vigente a partir do primeiro pagamento, a Tarifa de Administração do contrato e a Tarifa de Avaliação de Bens Recebidos em Garantia que suportam os custos operacionais incorridos.

**36 REGISTRO - O(s) DEVEDOR(ES) apresentar(ão) à CAIXA o contrato registrado em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de sua assinatura, sendo que após este prazo**

**é facultado à CAIXA considerar vencida antecipadamente a dívida ou registrar o contrato, para posterior reembolso pelo(s) DEVEDOR(ES).**

**36.1** As custas e emolumentos decorrentes do registro e demais atos relativos ao primeiro imóvel residencial adquirido ou financiado, no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela são reduzidos de acordo com as disposições do art. 9° da Lei nº 14.118/2021.

**37** **FORO** - Seção Judiciária da Justiça Federal da localidade do imóvel objeto da garantia.

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS/ RESSALVAS:**

- Os devedores declaram, sob as penas da lei, tratar-se da primeira aquisição imobiliária financiada pelo Sistema Financeiro da Habitação - SFH e que não possuindo outro imóvel residencial na localidade do imóvel objeto deste financiamento, gozam do benefício de redução de custas e emolumentos, conforme previsto nas Leis n.º 6.015/74 e 6.941/81.

1 - Em nome dos vendedores foram apresentadas as seguintes negativas fiscais:

A - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: código de controle da certidão: **177C.140E.841F.B0F0**, emitida em **08/07/2021**, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no sítio www.receita.fazenda.gov.br com validade até **04/01/2022**.

B - Certidão Negativa de Débitos Estaduais **Nº 202113443591**, emitida via Internet no sítio www.sefaz.ce.gov.br, em **13/09/2021**, pela Divisão da Dívida Ativa da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará com validade até **12/11/2021.**

C - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas **n.º 19240930/2021**, emitida **em 21/06/2021**, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho via internet no sítio www.tst.jus.br com validade até **17/12/2021.**

2 - Declaram os compradores, neste ato, que dispensam a apresentação da certidão de quitação para fins de transmissão do fisco municipal, responsabilizando-se, nos termos da lei, pelo pagamento de débitos fiscais existentes e somente aqueles incidentes sobre o imóvel objeto deste contrato.

3 - Os vendedores declaram, sob pena de responsabilidade civil e penal, inexistir ações reais e pessoais reipersecutórias, bem como ônus reais incidentes sobre o imóvel objeto deste contrato.

4 - Foi apresentada Certidão Atualizada **Positiva de Ônus** sobre o imóvel objeto deste contrato sob matrícula **n.º 78.769** no Cartório de Registro de Imóveis da 6ª Zona da Comarca de Fortaleza – CE, datada de **29/10/2021**, que fica arquivada nesta instituição financeira.

5 - O imóvel objeto deste contrato foi adquirido conforme R.02 da matrícula nº 78.769 no Cartório de Registro de Imóveis da 6ª Zona da Comarca de Fortaleza – CE.

6 - Foram cumpridas as exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade deste ato, conforme exigência do Art. 215 § 1º, V da Lei Nº 10406/2002 do Novo Código Civil Brasileiro.

7 - Os compradores declaram, sob pena de responsabilidade civil e penal, que se encontram quites com todos os tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: Todos os documentos e certidões retro mencionados acham-se arquivados nos autos do processo nº **8.7877.1271835-8** da Caixa Econômica Federal, Agência EDSON QUEIROZ, em Fortaleza – CE.

SASHA IDCE S. M. MAGALHÃES
Gerente de Varejo
Mat. 1080462-4
Ag. Edson Queiroz/CE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA

Registro de Imóveis 6ª Zona Petrolina-Oeste

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS/RESSALVAS:**

E por estarem de acordo com os termos e condições deste contrato, as partes assinam o presente em 03(três) vias com as testemunhas.

FORTALEZA, CE 08 de Novembro de 2021

**ADQUIRENTE/ DEVEDOR**

SHELTON DE CASTRO FARIAS - CPF/CNPJ: 076.148.683-66

**ALIENANTE(S):**

Camila Candido Oliveira
CPF: 054.206.713-79
Direcional Engenharia

Kylvia Costa Pereira Façanha
CPF 013.538.933-08
Direcional Engenharia

BOA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ 26.028.728/0001-15

**CONSTRUTORA E FIADORA:**

Camila Candido Oliveira
CPF: 054.206.713-79
Direcional Engenharia

Kylvia Costa Pereira Façanha
CPF 013.538.933-08
Direcional Engenharia

DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 06.880.884/0001-00

**INCORPORADORA:**

Camila Candido Oliveira
CPF 054.206.713-79
Direcional Engenharia

Kylvia Costa Pereira Façanha
CPF 013.538.933-08
Direcional Engenharia

BOA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ 26.028.728/0001-15

**CAIXA - SASHA LIDCE SALVIANO DE MACEDO MAGALHAES**

SASHA LIDCE S. M. MAGALHAES
Gerente da Varejo
Mat.: 055462-5
Ag. Exec. Cred. PRAIA DE IRACEMA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Testemunhas**

Nome: ANGELICA SOARES BARRETO
CPF: CPF: 055.086.833-05
Brasileiro, arquiteta, solteira, maior
End. comercial: Rua dos Otoni, 177, Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG

Nome: FELIPE PIRES TORRES
CPF: CPF: 047.574.143-90
Brasileiro, ass. administrativo, solteiro, maior
End. comercial: Rua dos Otoni, 177 Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG

6º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE FORTALEZA
Protocolado no Livro 01 sob o nº 176.201 em 22/11/2021
MAT - 78.769 - AV.1482
MAT - 78.769 - AV.1485
MAT - 78.769 - REG.1483
MAT - 78.769 - REG.1484
O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ - Fortaleza, 06/12/2021.
Assinatura:
( ) Francisco de Sales Alcântara Passos ( ) Tais Alcântara Braga
( ) Mirassy Braga de Macedo Alcântara ( ) Israel da Silva Maia

Registro de Imóveis 6º Zona Portoseg-Ceará

CAIXA

**Anexo I - Contrato de Financiamento Imobiliário – Proposta, Opção de Seguro e demais condições para vigência do seguro**

Cliente(s):

| Nome(s) do(s) DEVEDOR(ES) participante(s) na composição da renda | CPF | Contrato nº |
|---|---|---|
| SHELTON DE CASTRO FARIAS | 076.148.683-66 | 8.7877.1271835-8 |

Na qualidade de DEVEDOR(ES) do contrato de financiamento supra, declaro(amos) ter:

1) Tomado conhecimento das condições das Apólices Habitacionais oferecidas pelas seguradoras operadas pela CAIXA com informação do Custo Efetivo do Seguro Habitacional - CESH e da possibilidade de contratação de outra apólice de livre escolha com as coberturas mínimas e indispensáveis previstas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, conforme Resolução Bacen 3811/09, nas condições estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP;

2) Optado, por livre escolha, pela Apólice MIP 6100000000009 e Apólice DFI 6510000000011 de emissão da Seguradora CAIXA RESIDENCIAL HABITACIONAL processo SUSEP nº 15414.617294/2020-71 tendo a CAIXA como estipulante e/ou beneficiária, com o CESH de 2,3007%;

3) Ciência que:

a) a cobertura do seguro inicia-se na assinatura deste contrato e rege-se pelas Cláusulas e condições da Apólice, pactuadas pelo(s) DEVEDOR(ES) e aceitas pela CAIXA, em especial as de exclusão de cobertura securitária e forma de recálculo de prêmios de seguro e dos fluxos de pagamentos e recebimentos no cálculo do CESH, conforme estabelecido pelo CNSP.

b) para efeitos de indenização securitária de MIP - Morte e Invalidez Permanente, será(ão) considerado(s) o(s) percentual(is) de participação no pagamento da parcela que consta(m) no quadro resumo do contrato de financiamento supra;

c) não haverá cobertura para riscos de MIP decorrentes e/ou relacionados à doença manifesta em data anterior à assinatura do contrato de financiamento, de conhecimento do segurado e não declarada na proposta do seguro e as decorrentes de eventos resultantes de acidente pessoal, ocorrido em data anterior à da assinatura do contrato de financiamento.

4) Acessado e lido no site da seguradora contratada a apólice escolhida, concordando com as Condições Gerais, Especiais e Particulares pactuadas e com as obrigações perante a CAIXA, em especial:

a) o valor do prêmio de seguro para cobertura de MIP será determinado com base na faixa etária do(s) DEVEDOR(ES), e proporcional à composição de renda estabelecida no quadro resumo deste contrato, aplicado sobre o saldo devedor, apurado no dia do vencimento do encargo mensal;

b) para enquadramento do(s) DEVEDOR(ES) na respectiva faixa etária será considerada a idade em anos completos, na data de assinatura deste contrato, com mudanças de taxa sempre que a idade do segurado atingir nova faixa;

c) o valor do prêmio de seguro para cobertura dos riscos de DFI, objeto da garantia, será determinado com base no valor de avaliação mencionado no quadro resumo e atualizado nos mesmos parâmetros estabelecidos no contrato de financiamento;

d) em caso de sinistro o valor da indenização será aplicado na solução, amortização ou liquidação da dívida, tendo o(s) DEVEDOR(ES) direito ao saldo remanescente, se houver.

e) No sinistro de natureza pessoal (MIP), a quantia paga a título de indenização será destinada à amortização ou liquidação total do saldo devedor, atualizado na forma pactuada neste contrato, observada a proporcionalidade de renda indicada no quadro resumo deste contrato e no caso de indenização inferior ao saldo devedor, a diferença do débito será de responsabilidade do titular, cônjuge, herdeiros e/ou sucessores;

f) No sinistro de natureza material (DFI), a indenização corresponderá ao montante necessário para recuperar o imóvel financiado, e caso a seguradora prefira repor a garantia em seu estado anterior ao sinistro, esta se responsabilizará integralmente pela contratação e acompanhamento das obras, não cabendo à CAIXA qualquer responsabilidade, inclusive de financiar eventual diferença verificada como necessária para que seja devolvida ao imóvel a condição apresentada imediatamente antes do sinistro;

g) Na negativa de cobertura por parte da Seguradora, nos casos de sinistro de natureza pessoal e/ou de natureza material, o(s) DEVEDOR(ES) seu cônjuge, herdeiros e/ou sucessores ficarão

responsáveis pelo pagamento dos encargos mensais do financiamento até a quitação da dívida ou pela recomposição da garantia em seu estado anterior ao do sinistro, respectivamente, sob pena de antecipar o vencimento da dívida;

h) É facultado à Seguradora estabelecer prazo de carência limitado a 12 (doze) meses para cobertura do referido sinistro, quando houver alteração dos percentuais de composição de renda;

i) A ocorrência de sinistro deverá ser comunicada à CAIXA, por escrito e imediatamente, e se compromete(m) a dar(em) ciência a seus beneficiários logo após a assinatura do contrato da existência do Seguro devendo, ainda os DEVEDOR(ES) e seus beneficiários comunicarem imediatamente à CAIXA por escrito, evento suscetível de agravar o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização se provado que silenciou de má-fé.

5) Conhecimento de que até a liquidação do financiamento, se contrato adimplente, poderá ser solicitada a substituição da Apólice, sujeita à aprovação pela CAIXA e desde que atendidos os requisitos fixados pelo CNSP ou pelo Banco Central do Brasil - BACEN.

6) Declaro(amos), ainda:

Participante 1:

☒ desconhecer que possuo(imos) qualquer doença ou situação incapacitante que prejudique a contratação (*) do seguro de morte e invalidez permanente.

☐ possuir as seguintes doenças ou situações incapacitantes no ato desta contratação (*)

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

CAIXA

Registro de Imóveis 6ª Zona Fortaleza-Ceará

Participante 2:

☐ desconhecer que possuo(imos) qualquer doença ou situação incapacitante que prejudique a contratação (*) do seguro de morte e invalidez permanente.

☐ possuir as seguintes doenças ou situações incapacitantes no ato desta contratação (*)

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

Obs.: Se tiver mais de dois participantes na proposta, replicar a declaração.

(*)Em ambos os casos, declaro(amos), ainda, estar(mos) ciente(s) da perda de direito à indenização securitária no caso de declarações inexatas.

FORTALEZA, CE 08 de Novembro de 2021

**ADQUIRENTE/ DEVEDOR**

Shelton de Castro Farias

SHELTON DE CASTRO FARIAS - CPF/CNPJ: 076.148.683-66

**Testemunhas**

Nome: ANGELICA SOARES BARRETO
CPF: CPF: 055.086.833-05
Brasileira, arquiteta, solteira, maior
End. comercial: Rua dos Otoni, 177, Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG

Nome: FELIPE PIRES TORRES
CPF: CPF 047.574.143-90
Brasileiro, ass. administrativo, solteiro, maior
End. comercial: Rua dos Otoni, 177, Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492
**De Olho na Qualidade (exclusivo Programa Casa Verde e Amarela e Minha Casa Minha Vida):** 0800 721 6268
**Ouvidoria:** 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

| ANEXO II - Direitos e Deveres do seu Contrato |
| --- |
| Cliente: SHELTON DE CASTRO FARIAS |
| CPF: 076.148.683-66 |
| Contrato: nº 8.7877.1271835-8 |

## CONHEÇA OS DIREITOS E DEVERES DO SEU CONTRATO

Você sabia que pode perder sua moradia no Programa Casa Verde e Amarela ou o dinheiro pago nas prestações caso deixe de cumprir as cláusulas do contrato que assinou? Por isso, é importante ler com bastante atenção o contrato e conhecer cada direito e dever que você possui.

## A GARANTIA DA DÍVIDA É O SEU IMÓVEL

No Programa Casa Verde e Amarela, o seu imóvel é dado como garantia de pagamento ao financiamento feito com a CAIXA. Isso significa que você pode morar na casa com a sua família, durante o tempo em que durar o contrato, mas não pode deixar de pagar as prestações ou descumprir as regras até que o contrato dessa casa termine ou você pague toda a dívida.

## VOCÊ PODE PERDER O IMÓVEL ADQUIRIDO NO PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA

Isso pode acontecer quando você atrasa o pagamento de duas ou mais prestações. Nesse caso, a dívida é cobrada toda de uma vez e você não pode comprar outro imóvel com os descontos e vantagens do Programa Casa Verde e Amarela. Por isso, quando tiver qualquer problema para pagar as prestações, procure a CAIXA imediatamente.

## SUA CASA NOVA DEVE POSSUIR COBERTURA SECURITÁRIA

Os financiamentos habitacionais do Programa Casa Verde e Amarela, com recursos do FGTS, contam com cobertura securitária contratada pelo(s) devedor(es) prevendo:

- Quitação total ou parcial do saldo devedor do financiamento habitacional em caso de Morte e Invalidez Permanente (MIP) do (s) devedor(es);
- Pagamento de despesas para recuperação de Danos Físicos no Imóvel (DFI);

O devedor, seu sucessor ou herdeiro pode solicitar a quitação do imóvel nos seguintes casos:

- Morte do devedor;
- Invalidez permanente que impeça o desempenho de trabalho habitual de forma definitiva, desde que não esteja recebendo auxílio-doença.

**Atenção:**

- Quando o imóvel é financiado por mais de um devedor (composição da renda), a quitação do saldo devedor do contrato é parcial, de acordo com o percentual pactuado;
- Não há cobertura para os riscos de invalidez permanente decorrente e/ou relacionada à doença manifesta em data anterior à assinatura do contrato de financiamento, de conhecimento do devedor e não declarada na proposta do financiamento ou decorrente de eventos comprovadamente resultantes de acidente pessoal ocorrido em data anterior à data de assinatura do contrato.

Registro de Imóveis 6º Zona Portoleza-Ceará

**Como acionar a cobertura securitária:**
Em caso de MIP ou DFI, a CAIXA deve ser informada para acionar o pedido de cobertura junto à Seguradora.

## ATRASO NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES

Caso haja atraso no pagamento das prestações, os valores serão acrescidos de multa de 2% ao mês e de juros de 0,033% por dia de atraso.

## REAJUSTE DO CONTRATO

O contrato prevê a correção mensal do saldo devedor pelo mesmo índice de correção monetária das contas vinculadas do FGTS e o recálculo mensal da prestação de amortização.

É importante informar que os reajustes do contrato não dependem do reajuste dos rendimentos do(s) devedor(es).

## PROBLEMAS NA CONSTRUÇÃO

O imóvel é escolhido diretamente pelo(s) devedor(es), a responsabilidade pelos vícios construtivos é da construtora e não da CAIXA. Caso você entre em contato com a construtora e não obtenha resposta, procure a CAIXA.

Se você adquiriu um Imóvel Novo, verifique se o seu imóvel tem cobertura do seguro Responsabilidade Civil, Profissional e Material – RCPM.
Este seguro foi contratado pelo VENDEDOR, no momento da contratação do seu financiamento e cobre vícios no imóvel, relacionados a danos materiais e corporais, decorrentes de ações ou omissões culposas do responsável pela prestação de serviços (execução das obras e/ou materiais de construção utilizados), pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, a partir da expedição do "Habite-se".

## AVISOS FINAIS

Quando tiver dúvidas sobre o seu contrato habitacional procure uma Agência da CAIXA preferencialmente a agência do seu financiamento habitacional.